LICENCE 3 · SEMESTRE 5 · FICHE DE RÉVISION

Droit des contrats spéciaux



Aurélien Fortunato · Université de Lille

Édition 2026-2027 · Examen écrit 3 h

> Fiche complète qui suit le plan exact du cours : la vente, la location, le prêt, le dépôt, l'entreprise, le mandat, la fiducie, les contrats aléatoires et les contrats portant sur un litige. Pour chaque contrat : **qualification → formation → obligations → fin**.

Définition · Article · Jurisprudence · Exemple · Piège · À retenir

Sommaire

Introduction au droit des contrats spéciaux

Partie 1 — Les contrats portant sur un bien

- Ch. 1 — La vente et l'échange
  - Identifier la vente · Formation (préalables, chose, prix) · Effets (transfert de propriété, délivrance, garanties, obligations de l'acheteur) · L'échange
- Ch. 2 — La location
  - Règles communes (parties, durée, obligations, pouvoirs du locataire) · Baux ruraux, habitation, commercial, professionnel
- Ch. 3 — Le prêt
  - Prêt à usage (commodat) · Prêt de consommation · Crédit au consommateur

Partie 2 — Les contrats portant sur un service

- Ch. 4 — Le dépôt
- Ch. 5 — Le contrat d'entreprise (et le transport)
- Ch. 6 — Le mandat
- Ch. 7 — La fiducie

Partie 3 — Les contrats aléatoires

- Ch. 8 — Jeux et paris
- Ch. 9 — Rente viagère et tontine

Partie 4 — Les contrats portant sur un litige

- Ch. 10 — Médiation, arbitrage, transaction, procédure participative

Tableaux de synthèse finaux

INTRODUCTION

Introduction au droit des contrats spéciaux

1. Pourquoi « contrats spéciaux » ?

- **« Contrats »** renvoie au **droit commun** : un accord de volontés qui crée, modifie, transmet ou éteint des obligations. Les contrats spéciaux restent soumis aux conditions de fond de tout contrat : capacité, consentement sans vice, contenu licite et certain. Ils se forment par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, et l'inexécution est sanctionnée par les outils du droit commun (art. 1217 C. civ.).
- **« Spéciaux »** renvoie au **droit spécial** : des règles qui **s'ajoutent** au droit commun et l'adaptent à des situations particulières. Ce sont des contrats **nommés**, c'est-à-dire prévus par la loi.

Niveau de règles	Contenu
Droit commun des contrats (déjà vu)	S'applique à *tous* les contrats sans exception
Contrats spéciaux (ce semestre)	Vente, prêt, location, entreprise, mandat… chacun a ses règles propres
Règles particulières (autres matières)	Protection du consommateur, du locataire, etc.

EXEMPLE

Une vente à un consommateur obéit **à la fois** aux règles générales des contrats, aux règles de la vente (C. civ.) et au Code de la consommation.

2. Des contrats du quotidien et la question de la qualification

Les contrats spéciaux sont partout, y compris sur les plateformes en ligne : **Vinted** (ventes, après un contrat de services avec la plateforme via les CGU), **Le Bon Coin** (ventes, locations, contrats d'entreprise, contrats de travail), **Airbnb** (location saisonnière entre pairs), **NeedHelp** (services, souvent des travaux), **Younited Credit** (prêt entre internautes).

Qualifier, c'est identifier le contrat pour lui appliquer son régime. Le juge peut **requalifier** le contrat pour lui donner sa véritable qualification. La qualification passe par la recherche des **obligations essentielles** de chaque partie :

Contrat	Obligations essentielles	Exemple
Vente	Délivrer une chose / payer le prix	Achat sur Amazon, courses
Location	Laisser la jouissance / payer le loyer	Appartement, local commercial
Prêt	Prêter / rendre	Prêt d'argent, d'un objet

Dépôt	Déposer / conserver (et restituer)	Dépôt de meubles
Entreprise	Réaliser un travail / payer	Rénovation d'une maison
Mandat	Représenter / (payer)	Représenter un propriétaire pour vendre

3. Une matière ancienne, en attente de réforme

- **1804** : le Code civil pose le droit des contrats spéciaux. C'est l'une des rares matières jamais réformée dans son ensemble.
- **2016** : la réforme du droit commun des contrats rend nécessaire une mise en cohérence du droit spécial.
- **Été 2022** : avant-projet de réforme remis au ministre de la Justice (commission ad hoc).
- **Juill. 2022 – janv. 2023** : consultation publique ; **11 avril 2023** : rapport remis au Garde des Sceaux (Pr Stoffel-Munck).
- **Fin 2026** : le projet est toujours entre les mains de la Chancellerie ; pas d'examen au Parlement avant la rentrée 2027 au minimum.

ATTENTION

Le cours porte sur le **droit actuel, non réformé**. La réforme envisagée est « dans la continuité » : elle modernise et consacre des jurisprudences, mais ne change pas la structure et ne crée pas de nouveaux contrats spéciaux.

4. Un droit devenu résiduel… mais fondamental

Le législateur est souvent intervenu pour **sortir** des contrats courants du Code civil : bail commercial (C. com.), bail d'habitation (loi de 1989), vente au consommateur (C. conso.), relations de distribution, clauses abusives.

- **Matière résiduelle** : le droit des contrats spéciaux s'applique quand il n'existe pas de règle plus spécifique, par exemple pour les ventes d'occasion entre particuliers, les locations d'objets entre particuliers, les prêts ou les relations entre professionnels.
- **Matière fondamentale** : ses règles gouvernent aussi les contrats réglementés ailleurs. La vente au consommateur obéit *aussi* au Code civil.

5. Points communs et contrats « sortis » de la matière

Ce qu'ils ont en commun

- Des règles **supplétives** : les parties peuvent les aménager, sauf texte impératif.
- Du **droit privé**, dans le Code civil.
- Une dimension **internationale et européenne** pour certains.

Devenus des branches autonomes

- Contrat de travail
- Contrat de société
- Contrat d'assurance
- Contrat de transport

MODALITÉS D'EXAMEN

Écrit de **3 h** : questions de cours et/ou exercice (cas pratique, dissertation, commentaire d'arrêt ou de texte). Le cours suffit pour réussir. ⚠️ L'usage, même partiel, de l'IA en examen entraîne une note inférieure à 10/20 et une saisine de la commission de discipline. La fraude est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

PARTIE 1

Les contrats portant sur un bien

Ces contrats portent sur un bien. Ils servent soit à en **transférer la propriété** (vente, échange), soit à conférer un **droit d'usage** (location, prêt), soit à faire **conserver puis rendre** le bien (dépôt).

1 Le contrat de vente et l'échange

Section 1 — Identifier le contrat de vente

> ART. 1582 C. CIV.
> « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »

Une définition légale imparfaite, pour trois raisons :

- elle ne dit pas que la vente **transfère la propriété**, alors que c'est son point essentiel ;
- elle ne précise pas que « payer » vise forcément une **somme d'argent** dans la monnaie ayant cours légal (l'euro) ;
- la mention « acte authentique ou sous seing privé » est superflue, puisque la vente est en principe **consensuelle**.

> DÉFINITION PROPOSÉE
> Contrat par lequel le **vendeur** transfère la propriété d'une chose, par la livraison à un **acheteur**, en contrepartie d'une somme d'argent : **le prix**.

La vente est le « roi des contrats » : le plus courant, le plus quotidien.

▸ Caractères de la vente

Synallagmatique | Consensuelle (sauf exceptions) | À titre onéreux | Commutative

- **Synallagmatique** : les obligations sont réciproques (délivrer la chose / payer le prix).
- **Consensuelle** : aucune forme n'est exigée en principe. Il y a des exceptions : vente immobilière, vente par internet...
- **Onéreuse** : ce n'est pas un acte de générosité, il y a un prix.
- **Commutative** : les prestations sont équivalentes. C'est le contraire du contrat aléatoire.

▸ Distinctions avec les contrats voisins

- **Donation** : « personne ne donne dans la vente ». Le don est sans contrepartie.
- **Apport en société** : la contrepartie est en parts sociales et non en argent, donc ce n'est pas une vente.

- **Contrat d'entreprise** : la vente porte sur une *chose* (meuble, immeuble, corporelle ou incorporelle), pas sur un *service*.

Section 2 — Formation du contrat de vente

La vente se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation. L'offre peut venir de l'une ou l'autre partie (offre de vente ou offre d'achat). Le contrat est conclu dès l'**accord sur la chose et sur le prix**. Cet accord peut être instantané (une baguette à la boulangerie) ou précédé de plusieurs étapes. La négociation précontractuelle relève quant à elle des art. 1112 s. C. civ.

I. Les préalables au contrat de vente

A. Informer l'acheteur

> **ART. 1602 C. CIV. — INFORMATION PROPRE À LA VENTE**
> Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

> **ART. 1112-1 C. CIV. — INFORMATION DE DROIT COMMUN**
> Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

- Le **vendeur professionnel** est tenu d'une obligation d'information **renforcée** et d'une obligation de **conseil**, surtout si le bien est technique ou doit être adapté à l'usage prévu.
- L'obligation du vendeur existe depuis 1804 et a sans doute inspiré l'obligation générale d'aujourd'hui. Elle est **précontractuelle**.
- Elle est précisée par des droits spéciaux : C. conso., art. L. 111-1 s. ; plateformes (C. conso., art. L. 111-7 et règlement *platform to business* du 20 juin 2019) ; CGV entre professionnels (C. com., art. L. 441-1 s.).

B. Goûter / essayer la chose

	Vente à la dégustation (art. 1587)	Vente à l'essai (art. 1588)
Objet	Vin, huile et autres choses « que l'on est dans l'usage de goûter »	Toute chose, si c'est l'usage ou si les parties l'ont prévu
Mécanisme	« Point de vente » tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé	Vente présumée faite sous **condition suspensive**
Liberté de l'acheteur	**Discrétionnaire** : il peut refuser même si c'est bon	**Non discrétionnaire** : si l'essai est concluant, il doit acheter

> **RAPPEL**
> La **condition suspensive** suspend la naissance de l'obligation : celle-ci ne naît que lorsque la condition se réalise.

C. Organiser la négociation par un avant-contrat

L'avant-contrat fige la négociation et engage plus ou moins les parties vers le contrat final. Il est très courant en immobilier, mais possible pour toute vente (une voiture, par exemple).

1) Le pacte de préférence

> **ART. 1123 C. CIV.**
> Contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

- Il crée un **droit de préemption contractuel**, par opposition aux droits de préemption légaux.
- Il n'y a **pas d'obligation de vendre** (le promettant peut garder le bien) ni d'**obligation d'acheter**. Seule obligation : si le promettant décide de vendre, il doit proposer le bien **en priorité** au bénéficiaire.

> **EXEMPLE DU COURS**
> Mme Lucie dit à M. Samuel : « Si un jour je vends ma voiture de sport, je vous la proposerai en premier. » C'est un pacte de préférence.

Inexécution : Mme Lucie vend la voiture à Mme Marie sans la proposer à M. Samuel.

Acquéreur tiers	Conséquences
De bonne foi (présumée)	Pas d'annulation ni de substitution : **pas de vente forcée**. Le bénéficiaire peut seulement obtenir des **dommages-intérêts** contre le promettant (art. 1217), en prouvant un préjudice certain et prévisible. La perte de chance de profiter de la chose n'est pas admise, car le préjudice n'est pas certain.
De mauvaise foi (à prouver)	Il faut une double preuve : le tiers connaissait **(1) l'existence du pacte** et **(2) l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir**. Le bénéficiaire peut alors obtenir la **nullité** de la vente **et sa substitution** à l'acquéreur : c'est une vente forcée.

> **PIÈGE**
> La mauvaise foi est difficile à prouver. Dans l'exemple, Samuel avait parlé du pacte à Marie lors d'un déjeuner, mais sans témoin.

2) Les promesses de vente

L'engagement va plus loin que dans le pacte : la promesse est souvent assortie d'un délai, et la vente aura lieu si le bénéficiaire lève l'option.

a. La promesse unilatérale

> **ART. 1124 C. CIV.**
> Contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

- Le promettant a **déjà donné son consentement** et ne peut plus le retirer. Le bénéficiaire dispose d'une **option** : s'il « lève l'option », la vente est formée.
- Le délai d'option est en général stipulé. À défaut, il doit être **raisonnable**. À son expiration, le promettant retrouve sa liberté.

> **EXEMPLE**
> « Je vous promets de vous vendre ma voiture pour 60 000 €, décidez-vous sous 15 jours. »

Inexécution (le promettant vend à un tiers pendant le délai) :

- **Option déjà levée** : le contrat est formé avec le bénéficiaire. La chose n'appartenait plus au vendeur, il ne pouvait pas la revendre.
- **Option non levée** : le bénéficiaire obtient des dommages-intérêts. Le tiers ne risque rien, **sauf s'il est de mauvaise foi** (il connaissait la promesse et savait qu'elle pouvait encore être acceptée). Dans ce cas, la vente est nulle et le bénéficiaire est substitué au tiers (contrat forcé).

b. La promesse synallagmatique (compromis)

> **ART. 1589 C. CIV.**
> « La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »

- C'est un **double engagement** de vendre et d'acheter. Pour le Code civil, c'est déjà une vente.
- Pourquoi la pratique y recourt-elle ? Pour **attendre un événement jugé fondamental** (obtention d'un crédit, d'une autorisation administrative). Si l'événement se réalise, la vente devient définitive. S'il ne se réalise pas (crédit refusé), la vente est anéantie.
- Il est courant en vente immobilière et en vente de fonds de commerce, notamment parce que la formalité de l'acte authentique empêche de réaliser la vente immédiatement.

D. Respecter une formalité

Le principe est le **consensualisme**. Par exception :

- **Vente d'immeuble** : la publicité foncière, faite nécessairement par notaire, est requise pour l'opposabilité aux tiers. En pratique, la vente est un **acte authentique**.
- **Vente de fonds de commerce** : une publicité est requise pour l'opposabilité aux tiers, ce qui suppose un écrit, même sous seing privé.
- **Preuve** : elle est libre entre commerçants. Entre particuliers, un **écrit** est exigé au-delà de **1 500 €** (art. 1359). La vente non écrite au-delà de 1 500 € est **valable mais difficile à prouver**. En dessous, tous les moyens de preuve sont admis (un témoignage, par exemple).

▸ II. Les éléments du contrat de vente

A. La chose

La chose est l'objet de la vente. Elle doit remplir quatre conditions :

1. **Déterminée** (art. 1163 et 1583) : soit un **corps certain**, désigné précisément (un immeuble à telle adresse, une voiture d'occasion décrite), soit une **chose de genre**, déterminée par son espèce (biens fongibles : une pomme, le dernier smartphone).

2. **Aliénable** (art. 1598 : « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu ») :
    - **Hors commerce** pour des raisons d'intérêt général : produits du corps humain (sang, sperme, cheveux), choses illicites (drogue, armes, contrefaçons), droits extrapatrimoniaux (vie privée, droit de vote), domaine public, fichiers de données personnelles non conformes au RGPD.
    - **Clause d'inaliénabilité** : elle n'est valable que si elle est justifiée par un **intérêt sérieux** et **limitée dans le temps**. On la rencontre dans les donations et pour les parts sociales.
3. **Appartenant au vendeur** : la **vente de la chose d'autrui est nulle** (art. 1599). En cas de double vente, c'est le premier acheteur (chronologiquement) qui est propriétaire. On ne peut pas non plus vendre la tondeuse que le voisin nous a prêtée.
4. **Existante** (art. 1601) : la vente d'une chose qui a disparu entre le contrat et la livraison est **caduque** (incendie, vol). Les **choses futures** peuvent être vendues (un immeuble à construire), à condition d'être décrites et d'avoir un délai de réalisation.

B. Le prix

- Il est obligatoire et consiste **forcément en une somme d'argent**.
- Il est **librement fixé** par les parties et n'a pas à correspondre à la valeur de la chose.
- Il doit faire l'objet d'un **accord au moment de la formation**. Ce n'est pas le cas dans tous les contrats spéciaux.
- Il peut être fixé par un **tiers indépendant** (art. 1592).
- Dans un **contrat-cadre**, il peut être fixé au prix pratiqué au jour de l'achat (carburant, denrées, matériaux). La limite est l'**abus dans la fixation du prix** (art. 1164).
- Il doit être **réel** : pas de dissimulation, notamment pour échapper à l'impôt.
- Il doit être **sérieux**, c'est-à-dire non dérisoire. Un prix ridiculement bas ou nul fait plutôt penser à une donation.

Peut-on critiquer le prix après la vente ? Le principe est la **liberté de la concurrence** : il n'y a pas de contrôle des prix. Il existe deux exceptions :

① Interdiction de la revente à perte

Art. L. 442-5 C. com. : revendre (ou annoncer la revente d') un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de **75 000 €** d'amende. Pour les produits **alimentaires**, le seuil est affecté d'un coefficient de **1,10**, soit au moins 10 % de marge (expérimentation depuis 2018).

② Rescision pour lésion (vendeur d'immeuble seulement)

Le vendeur lésé de **plus des 7/12e** de la valeur peut agir dans les **2 ans** de la vente.

CALCUL TYPE

Une maison de 100 m² à Lille-Moulins est vendue **85 000 €**. Elle vaut en réalité 2 000 €/m², soit **200 000 €**.
7/12 × 200 000 = 116 666 € ; 200 000 − 116 666 = **83 334 €**. C'est le prix en dessous duquel on peut rescinder. Ici, 85 000 € > 83 334 € : **pas de rescision possible**.

Section 3 — Effets du contrat de vente

▸ I. Le transfert de propriété

- Il est **instantané**, **sans formalité**, sans attendre la livraison ni le paiement (*solo consensu*).
- Les **risques** sont transférés en même temps que la propriété. L'acheteur supporte donc la perte pendant le transport et doit payer la chose perdue, sauf si la perte est due au comportement du vendeur (Com., 7 déc. 1993).
- La règle est **supplétive** : on peut dissocier propriété et risques. En pratique, il est courant que les risques passent à la délivrance.

▸ II. Les obligations du vendeur : délivrer et garantir

> **ÉVOLUTION**
> Le droit européen (directive du 20 mai 2019) et l'avant-projet de 2022 tendent à unifier délivrance et garantie dans une **obligation de conformité unique** : livrer un bien conforme au contrat et apte à l'usage convenu. Le droit français actuel impose encore de **distinguer** les deux, ce qui est parfois délicat.

A. Délivrer la chose

> **ART. 1604 C. CIV.**
> « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

1. Une chose conforme au contrat. Délivrer, c'est **mettre à disposition** une chose conforme au contrat. Selon la jurisprudence, elle doit être conforme en tout point au but recherché par l'acheteur et aux caractéristiques annoncées.

Type de vente	Comment délivrer
En présentiel	La mise à disposition suffit
Immeuble	Remise symbolique, le plus souvent les **clés**
À distance	Transport nécessaire. La délivrance est accomplie à la **remise au transporteur** ; le vendeur n'a en principe ni à assurer ni à payer le transport
Contenus numériques	Mise à disposition par téléchargement

- **Corps certain** : le vendeur doit remettre *cette* chose et ne peut pas en substituer une autre (la voiture essayée, pas une voiture similaire). La délivrance a lieu **là où se trouve la chose** (art. 1609), immédiatement en principe, sauf délai prévu ou délai raisonnable.
- **Chose de genre** : le vendeur remet n'importe quelle chose du genre convenu. La délivrance a lieu **au domicile du vendeur**, sans délai.
- Ces règles sont **supplétives** : date et lieu peuvent être aménagés.

2. Les accessoires (art. 1615 : la délivrance comprend les accessoires et tout ce qui est destiné à l'usage de la chose) : documents, emballage, parfois la mise en service.

- Les **droits réels** attachés à la chose la « suivent » (une servitude, par exemple).
- Les **droits personnels** (créances et dettes de l'ancien propriétaire) ne sont pas transmis en principe, sauf stipulation. Exemple : le bail en cours avec un locataire.

3. L'inexécution de la délivrance : l'acheteur dispose des sanctions de l'art. 1217 (exception d'inexécution, exécution forcée, résolution…).

- Le vendeur peut attendre le paiement avant de délivrer (**exception d'inexécution**).
- Il est exonéré en cas de **force majeure** (événement imprévisible, irrésistible et extérieur).
- Il peut justifier une non-conformité si l'acheteur **n'avait pas expliqué l'usage** qu'il comptait faire de la chose.
- L'acheteur qui réceptionne la chose **sans réserves** rend l'obligation du vendeur exécutée : il doit vérifier la conformité.

4. La vente à un consommateur : la directive 2019/771, transposée par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 sept. 2021, crée une **garantie légale de conformité** qui fusionne délivrance et garantie. Elle dure **2 ans à compter de la délivrance**. En cas de défaut, le consommateur choisit entre **remplacement** et **réparation**.

5. La contenance (art. 1616) : la délivrance porte sur la contenance indiquée au contrat, surtout la surface des immeubles. Si une parcelle prévue manque, la délivrance n'est pas accomplie. La loi du 18 déc. 1996 (loi Carrez) impose d'indiquer la superficie d'un lot de copropriété, et le vendeur doit la garantir. Les actions en diminution de prix pour excédent ou défaut de contenance se prescrivent par **1 an à compter de la vente**.

B. Garantir la chose

La garantie prolonge la délivrance. Elle est double :

Garantie d'éviction	Garantie des vices cachés
Le vendeur garantit la **propriété** et la jouissance paisible de la chose.	Le vendeur garantit que la chose peut servir à son **usage normal**.

1. La garantie d'éviction

- **Du fait personnel du vendeur** : il lui est interdit de troubler la jouissance ou la propriété de l'acheteur, par un *trouble de fait* (porter atteinte à la jouissance) ou un *trouble de droit* (contester en justice la propriété de l'acheteur). Cette garantie n'a pas de limite de temps, sous réserve de la prohibition des engagements perpétuels.
- **Du fait d'un tiers** : elle ne joue que pour les troubles **antérieurs à la vente** et **ignorés de l'acheteur** (exemple : une hypothèque consentie par le vendeur que le créancier met en œuvre). Pour les troubles postérieurs, c'est à l'acheteur de se défendre.
- **Aménagements** : la garantie peut être étendue (exemple : le vendeur d'un fonds de commerce s'engage à ne pas se réinstaller à proximité, avec une limite dans le temps et l'espace) ou restreinte (exemple : achat « aux risques et périls » sur la superficie). **Seule la garantie du fait personnel ne peut être réduite** (art. 1628).
- **Droits de l'acheteur évincé**. Selon le droit commun (art. 1217) : exception d'inexécution, dommages-intérêts (dommage direct et prévisible). Selon le droit spécial (art. 1630) : **restitution du prix** en cas d'éviction totale, sans tenir compte d'une baisse de valeur, et des dommages-intérêts si la valeur a augmenté (art. 1633). S'y ajoute le **remboursement des frais** de la vente.

2. La garantie des vices cachés

> **DÉFINITION**
> Garantie contre les défauts non connus lors de la vente qui empêchent d'utiliser normalement la chose.

Trois conditions cumulatives, à prouver par l'acheteur :

1. **Vice rédhibitoire** : il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine (art. 1641). Exemple : une machine à laver qui ne lave pas.
2. **Vice caché** : l'acheteur ne le connaissait pas. S'il le découvre au moment de la vente, il doit le signaler immédiatement. L'acheteur **professionnel de la même spécialité** est présumé connaître les vices (présomption **simple** : il peut prouver que le vice n'était pas décelable).
3. **Vice antérieur** à la vente, c'est-à-dire au transfert de propriété.

- **Délai** : l'action doit être exercée dans les **2 ans à compter de la découverte** du vice, dans la limite de **20 ans à compter de la vente** (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-17.789).
- **Preuve** : une triple charge pèse sur l'acquéreur (le vice, son antériorité, son caractère caché). Une **expertise** est souvent indispensable.

Action	Contenu
Estimatoire	La vente est maintenue avec une **réduction du prix**, fixée par le juge selon le trouble de jouissance et la valeur de la chose
Rédhibitoire	**Restitution du prix** contre restitution de la chose, sans indemnité pour l'usage de la chose
Dommages-intérêts	Ils s'ajoutent à l'une des deux actions si le vendeur est de **mauvaise foi** (il connaissait le vice). Le **vendeur professionnel est présumé connaître les vices** (présomption simple)

> **ATTENTION**
> L'acheteur doit **choisir** entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire : il ne peut pas exercer les deux en même temps.

Aménagements : les clauses limitatives de la garantie des vices cachés sont **interdites** entre professionnel et consommateur. Elles sont permises entre particuliers ou entre professionnels (exemple : un particulier qui vend un immeuble). L'extension est toujours possible : garantie de bon fonctionnement, allongement du délai, dispense de preuve (réparations gratuites pendant un certain délai).

▸ III. Les obligations de l'acheteur : payer et prendre livraison

A. Payer le prix

- Le principe est le **paiement comptant**, simultané à la livraison : « celui qui demande la délivrance doit payer, celui qui demande le paiement doit délivrer ».
- L'acheteur peut refuser de payer si le vendeur n'exécute pas ses obligations (exception d'inexécution).
- Le paiement peut être **différé** (courant entre professionnels) ou **fractionné** (la moitié à la commande, le reste à la livraison), à condition de le prévoir au contrat.

- Il a lieu au **lieu de la délivrance**. En France, le vendeur peut exiger l'euro.

B. Prendre livraison (le « retirement »)

L'acheteur doit retirer la chose au terme convenu. Le régime est **sévère** : à défaut de retirement, la **résolution est automatique**, sans mise en demeure ni recours au juge. Le vendeur peut revendre la chose à un autre dès la date prévue dépassée.

À SOULIGNER EN COPIE

C'est une exception au droit commun, où la résolution suppose le juge ou une notification du créancier à ses risques et périls (art. 1217 s.).

Section 4 — Le contrat d'échange

ART. 1702 C. CIV.

« L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. »

- C'est le **troc**, qui a sans doute précédé historiquement la vente. Il opère un **double transfert de propriété** et il est **commutatif**.
- Il obéit **aux mêmes règles que la vente, sauf pour le prix** : chaque partie garantit la chose qu'elle échange, et on ne peut pas échanger une chose dont on n'est pas propriétaire.
- **Soulte** : somme d'argent versée par un échangiste lorsque les biens sont inégaux en valeur. Si la soulte est l'**accessoire**, le contrat reste un échange. Si elle est le **principal**, il devient une **vente** (l'accessoire suit le principal).
- L'échange porte traditionnellement sur des **biens corporels**. Il est donc exclu pour « une chose contre un service » (un immeuble contre des travaux) ou pour la permutation de logements entre deux locataires du même bailleur.

À RETENIR — VENTE

- Accord sur la **chose et le prix**, transfert de propriété et des risques **solo consensu**.
- Pacte de préférence et promesse unilatérale : substitution seulement si le tiers est de **mauvaise foi**.
- Le vendeur doit **délivrer** (conformité et accessoires) et **garantir** (éviction et vices cachés : 2 ans à compter de la découverte, dans la limite de 20 ans à compter de la vente).
- L'acheteur doit **payer** (comptant en principe) et **retirer** la chose (résolution automatique à défaut).
- Lésion : vendeur d'immeuble seulement, plus des 7/12e, dans les 2 ans.

2 Le contrat de location

Les termes « louage de choses », « bail » et « location » sont synonymes. La location transfère **temporairement la jouissance** d'une chose à un locataire, **sans transfert de propriété**. On dissocie propriété et jouissance : le locataire utilise la chose, le propriétaire en perçoit les fruits (le loyer).

- **Immeubles** : appartements, maisons, locations saisonnières, locaux commerciaux ou professionnels, baux ruraux.
- **Meubles** : fonds de commerce (location-gérance) et économie de l'usage (location longue durée de voitures, d'électroménager, de téléphones, de vélos).

Le bail est surtout régi par des **statuts extérieurs au Code civil** (rural, habitation, commercial, professionnel), auxquels s'ajoutent le droit de la consommation et le droit du tourisme. L'économie collaborative entre pairs et l'économie circulaire (louer plutôt qu'acheter) redonnent toutefois de l'actualité au bail du Code civil. Exemple : la location de la perceuse du voisin via une plateforme n'est pas spécifiquement réglementée.

Section 1 — Les règles communes à toutes les locations

> **ART. 1709 C. CIV.**
> « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »

- Obligation principale du **bailleur** : conférer la jouissance. Obligation principale du **preneur** : payer le loyer.
- « Un certain temps » : le bail est **temporaire** et à **exécution successive**.
- Le droit de jouissance est **personnel**. Le locataire use de la chose et peut en percevoir les fruits, mais ne peut pas la dégrader, puisqu'il doit la rendre.
- Distinctions : le **crédit-bail** utilise la location pour aboutir à un transfert de propriété (souvent via une promesse de vente). Le **dépôt** vise à conserver et restituer, non à faire jouir.

▸ I. Les parties au contrat de location

Bailleur

- Consentir un bail n'est **pas un acte de disposition**, contrairement à la vente. Il devient un acte plus grave au-delà de **9 ans**.
- Il faut être propriétaire ou au moins titulaire du droit de jouissance (l'usufruitier peut louer).
- En **indivision** : majorité des **2/3**.
- Bien commun d'époux : c'est un acte d'administration, chacun peut le faire seul, **sauf baux longs** (commercial, rural, location-gérance) qui exigent l'accord des deux.

Preneur

- Prendre à bail est un acte d'administration.
- Le bail du **logement familial** appartient aux deux époux ou partenaires de PACS, même s'il a été conclu par un seul ou avant le mariage. Ils sont **cotitulaires** et ne peuvent y mettre fin qu'ensemble.

Le bail est conclu dès l'accord sur la chose (et son usage) et le prix (loyer). Il peut être précédé d'avant-contrats (pacte, promesse : voir la vente). Il peut être verbal en principe, mais la plupart des statuts imposent un **écrit**, qui facilite aussi la preuve.

▸ II. La durée du contrat de location

- La durée est consubstantielle au bail mais **non fixée par la loi** : elle est déterminée ou indéterminée, sous réserve de la prohibition des engagements perpétuels.
- **Bail à durée indéterminée** : il prend fin par un **congé**, sans motif, en respectant un préavis raisonnable sauf clause contraire.
- **Bail à durée déterminée** : il cesse de plein droit à l'échéance, sans congé. Il peut être renouvelé, ou faire l'objet d'une **tacite reconduction**, qui crée un bail **à durée indéterminée**.

> **ATTENTION**
> Dans les statuts spéciaux (section 2), la durée est presque toujours **légale et impérative**.

La jouissance du preneur est garantie pendant toute la durée du bail :

- **Même si la chose est vendue** : l'acquéreur devient bailleur, le bail est cédé avec la chose.
- **Même en cas de décès** d'une partie (art. 1742) : le bail n'est pas *intuitu personae*. Côté bailleur, ses héritiers poursuivent le bail. Côté locataire, le bail entre dans l'indivision, et seuls les héritiers qui vivaient avec lui en profitent en principe. Le bail d'habitation élargit la règle : conjoint, ascendants, descendants, ou toute personne qui vivait avec le locataire depuis au moins 1 an.
- Il n'y a que **deux exceptions** : la perte totale de la chose et la résolution pour inexécution.

▸ III. Les obligations des parties

A. Obligations du bailleur (4)

1. **Délivrance** (art. 1719) : délivrer la chose « en bon état de réparations de toute espèce », avec ses accessoires (les clés). C'est la **première obligation chronologiquement** : sans délivrance, le locataire ne doit pas de loyer. La règle est supplétive : on peut prévoir que le locataire prend la chose en l'état.
2. **Entretien** (art. 1719) : le bailleur entretient la chose et fait toutes les réparations **autres que locatives**, c'est-à-dire celles qui touchent à la structure et aux éléments essentiels (et à la décence en matière d'habitation). La règle est supplétive, mais une clause ne peut pas décharger le bailleur de toute obligation : elle est écartée en cas de dol ou si elle prive l'obligation essentielle de sa substance (art. 1170). Le locataire dispose des outils de droit commun (exécution forcée, réduction de prix…) **après mise en demeure**.
3. **Garantie des vices cachés** : elle couvre les défauts que le preneur ne pouvait pas voir, **même s'ils étaient inconnus du bailleur**. Elle est supplétive (sauf bail d'habitation) : on peut la réduire sans la vider de sa substance, et jamais en cas de dol.
4. **Jouissance paisible** : c'est une obligation **essentielle**, qui ne peut pas être écartée. Le propriétaire ne peut pas entrer sans l'accord du locataire. Il doit l'indemniser pour les nuisances de travaux (sauf urgence). Elle couvre aussi les troubles de fait ou de droit causés par des tiers (exemple : un autre locataire du même propriétaire).

B. Obligations du locataire (3)

1. **Payer le loyer** : c'est l'obligation essentielle. Sans loyer, le contrat est un **prêt à usage**. Le loyer peut être **en nature** (une partie de la récolte), contrairement au prix de vente. Le bailleur doit délivrer une **quittance**. Le loyer est fixé librement (sauf encadrement dans certaines villes), peut évoluer si c'est prévu, et est refixé au renouvellement (sauf bail d'habitation, où la variation est encadrée).

2. **User raisonnablement de la chose** (art. 1728) : pas d'**abus de jouissance** (tapage nocturne, animaux dangereux, proxénétisme dans les lieux) et respect de la **destination** (pas de commerce dans un logement ; activité prévue au bail commercial). Le locataire ne peut pas **transformer** la chose sans autorisation (abattre un mur). Le bailleur ne peut pas s'opposer aux simples **aménagements** (peinture, cuisine).
3. **Restituer la chose** dans l'état où il l'a reçue. Il fait les **réparations locatives** pour les dégâts qui ne sont dus ni à la vétusté ni à l'usage normal. Il répond aussi des dégradations commises par les personnes qu'il héberge et par ses sous-locataires. Il n'a droit à aucune indemnité pour les modifications autorisées. En cas d'**incendie**, il est responsable, sauf force majeure, vice de construction ou feu communiqué par un bâtiment voisin.

C. Les pouvoirs du locataire

Le locataire peut céder le bail, l'apporter en société, sous-louer ou prêter la chose. Ces facultés peuvent être limitées ou interdites par le contrat.

	Cession du bail	Sous-location
Mécanisme	Cession de contrat : le **cessionnaire** prend la place du locataire	Le locataire principal conclut un **second bail** avec un sous-locataire
Locataire initial	Libéré pour l'avenir (sauf sûreté consentie)	Reste locataire et paie le loyer principal ; il devient bailleur du sous-locataire et garde souvent la différence de loyer
Lien avec le propriétaire	Le cessionnaire est directement lié au bailleur	**Aucun lien contractuel** entre sous-locataire et propriétaire ; le sous-locataire répond des dégradations envers le locataire principal, qui en répond envers le propriétaire

Bail d'habitation et bail rural

Cession et sous-location sont **interdites par la loi**, sauf autorisation du contrat. C'est la règle inverse du droit commun.

Bail commercial

La **cession est toujours possible** (d'ordre public), avec ou sans le fonds ; les clauses d'agrément sont licites. La **sous-location est interdite** sauf autorisation : le bailleur participe alors à l'acte et peut augmenter le loyer principal si le sous-loyer est supérieur.

CASS. 3E CIV., 12 SEPT. 2019, N° 18-20.727 — AIRBNB

Un locataire a sous-loué à de nombreuses reprises son logement sur Airbnb **sans autorisation** du propriétaire. Il engage sa responsabilité contractuelle et doit **reverser l'ensemble des sous-loyers** au propriétaire, à qui reviennent les fruits de la chose. La plateforme engage quant à elle sa responsabilité **extracontractuelle** envers le propriétaire (TI Paris, 6 févr. 2018).

Le droit de préemption du locataire : il existe en cas de vente du fonds rural, du logement loué ou du local commercial.

- Vente **en cours de bail** : si le locataire ne préempte pas, il reste locataire.
- Offre faite **à l'expiration du bail** : s'il ne préempte pas, il doit quitter les lieux.

- La méconnaissance de ce droit entraîne **toujours la nullité de la vente**, **quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi**. C'est une différence avec le pacte de préférence et la promesse.

Section 2 — Règles particulières selon les choses louées

Pour protéger certains locataires, le législateur a créé des statuts propres, hors Code civil : **1947** (bail rural), **1948** (bail d'habitation), **1953** (bail commercial). Ils encadrent la variation des loyers, harmonisent la durée et prévoient parfois un droit au renouvellement. Le Code civil reste applicable quand le statut ne prévoit rien.

▸ I. Les baux ruraux (C. rur., art. L. 411-1 s.)

- Le **fermage** est la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole. Il est **toujours écrit**, avec un **état des lieux** initial.
- Durée d'**au moins 9 ans**. La reprise par le propriétaire est limitée et doit être justifiée.
- **Droit au renouvellement** du preneur. Les motifs de refus sont limitativement énumérés (art. L. 411-31 : deux échéances impayées, agissements compromettant l'exploitation…) et doivent figurer dans un **congé signifié au moins 18 mois** avant la fin.
- En fin de bail : **indemnité** au preneur qui a amélioré le fonds ; indemnité due par le preneur qui l'a dégradé.
- **Métayage** : le preneur cultive et partage les fruits avec le bailleur. Il est résiliable tous les **3 ans** par le preneur ; la part du bailleur est au maximum d'**1/3** des produits.
- **Bail à cheptel** (art. 1800) : une partie confie un fonds de bétail à l'autre pour le garder, le nourrir et le soigner. Durée : **3 ans**.

▸ II. Le bail d'habitation (loi du 6 juillet 1989)

- **Champ** : la **résidence principale** du locataire (au moins 8 mois par an). Sont exclus les résidences secondaires, les locations saisonnières et les logements de fonction.
- **Annonce** : mentions obligatoires, notamment tarifaires (loi du 21 févr. 2022).
- **Écrit obligatoire** avec mentions imposées (noms, date, durée, consistance et destination des locaux, équipements dont l'accès aux TIC, loyer du précédent locataire, travaux réalisés…). La loi est **globalement d'ordre public**, d'où des contrats très similaires. **État des lieux obligatoire**.
- **Frais d'intermédiaire** : à la charge exclusive du bailleur, sauf visite, constitution du dossier et rédaction du bail (à la charge du preneur) et état des lieux (partagé).
- **Dépôt de garantie** : au maximum **1 mois de loyer hors charges**. Les **charges** récupérables sont limitativement énumérées (art. 23).
- **Délivrance renforcée** : équipements en bon état de fonctionnement, diagnostics, normes minimales (9 m², chauffage, fenêtre…), **logement décent** (art. 1719). Le locataire peut en demander l'exécution forcée en cours de bail ou réduire le loyer.

Bailleur	Durée
Personne physique	**3 ans**
Personne morale	**6 ans**
Logement meublé	**1 an**

- **Droit au renouvellement** du preneur pour la même durée.
- Le bailleur ne peut reprendre le logement que pour des motifs légaux : inexécution par le locataire, ou reprise pour lui-même, son conjoint, ses ascendants ou descendants, en précisant le bénéficiaire.
- Le **preneur peut partir à tout moment** : pour lui, la durée n'est pas une obligation d'aller jusqu'au terme.

▸ III. Le bail commercial (décret 1953, réformé en 2008 (LME) et 2014)

A. Conditions d'application. Tout bail conclu par un commerçant n'est pas un bail commercial.

Bail dérogatoire

Durée de **3 ans maximum**, avec une volonté expresse d'écarter le statut. Si la durée est dépassée, ou en cas de renouvellement au-delà, un bail commercial s'applique.

Convention d'occupation précaire

Jouissance précaire et révocable, sans renouvellement. Elle doit être **justifiée** par un motif (démolition, vente ou expropriation prochaine) : ce n'est pas un moyen d'échapper au statut.

- **Objet** : un **immeuble ou local clos et couvert** permettant d'accueillir la clientèle. Sont exclus les simples terrains (sauf construction, même faite par le locataire avec autorisation), les emplacements dans une grande surface, les installations mobiles (food trucks), les vitrines d'exposition, les hangars et locaux accessoires (sauf s'ils sont indispensables au fonds).
- **Exploitation d'un fonds de commerce** dont le locataire est **propriétaire** (il peut l'exploiter via un locataire-gérant). Sont exclus les activités libérales, le locataire-gérant lui-même et les sociétés civiles.
- **Clientèle propre** attachée au fonds. Elle fait défaut pour les « corners » en grande surface, mais a été reconnue pour un distributeur qui exploite la marque de la tête de réseau (Civ. 3e, 27 mars 2002, n° 00-20.732).

B. Effets.

- **Durée minimale de 9 ans** (d'ordre public ; une durée plus longue est possible). État des lieux initial.
- **Résiliation triennale** par le locataire, par congé donné **6 mois** avant chaque période de 3 ans : c'est le bail « **3-6-9** ».
- Le loyer initial est **libre** (prix du marché), souvent avec un **pas-de-porte** versé au départ.
- **Révision triennale** par accord, ou à défaut en justice, selon la **valeur locative** (caractéristiques du local, destination, obligations des parties, facteurs locaux de commercialité, prix du voisinage).
- **Plafonnement** : la hausse est limitée à la variation de l'indice (coût de la construction ou loyers commerciaux).
- **Déplafonnement** : il permet d'aligner le loyer sur la valeur locative, s'il y a une modification des facteurs locaux de commercialité entraînant une hausse de la valeur locative de **plus de 10 %** qui profite au commerce (arrivée du métro, piétonnisation, centre commercial, gare TGV).

	Déspécialisation partielle	Déspécialisation plénière
Hypothèse	Ajout d'une activité **connexe ou complémentaire** (un bar-tabac qui ajoute jeux à gratter et loto)	Activité **entièrement nouvelle**, en plus ou à la place (un bar-tabac qui devient restaurant)

Procédure	Simple **notification** au bailleur, qui peut contester le caractère connexe sous **2 mois** (on bascule alors en plénière)	**Autorisation** du bailleur sous **3 mois** (silence = acceptation)
Loyer	—	Hausse à la valeur locative, **sans plafonnement**

Les baux « **tous commerces** » permettent d'exercer toute activité sans passer par la déspécialisation.

C. Renouvellement.

- À l'issue des 9 ans, le locataire a **droit au renouvellement** ou, à défaut, à une **indemnité d'éviction**. Conditions : être commerçant (nationalité européenne, immatriculation…) et avoir effectivement exploité le fonds.
- Le renouvellement **se demande** (par le locataire, ou proposé par le bailleur par congé 6 mois avant, en LRAR ou par exploit de commissaire de justice). À défaut, il y a tacite reconduction.
- Loyer du bail renouvelé : **plafonné**, sauf si le bail initial a duré plus de 9 ans ou a été tacitement reconduit au-delà de 12 ans.
- **Refus du bailleur** : il doit l'**indemnité d'éviction**, égale au préjudice : valeur du fonds s'il disparaît, frais de transfert s'il peut être déplacé, frais de déménagement. Elle peut être très élevée, et le bailleur peut revenir sur son refus (droit de repentir).

▸ IV. Le bail professionnel

- Il concerne les **professions libérales**, qui ne peuvent pas bénéficier du bail commercial.
- Durée d'**au moins 6 ans**, **écrit obligatoire**, **tacite reconduction** pour la même durée.
- Il est moins dérogatoire que le bail commercial : **pas de droit au renouvellement ni d'indemnité d'éviction**.

Bail	Durée	Renouvellement	Cession / sous-location
Code civil	Libre	Libre (tacite reconduction = durée indéterminée)	Permises sauf clause
Rural	≥ 9 ans	Droit au renouvellement (congé 18 mois)	Interdites sauf clause
Habitation	3 / 6 ans (1 an meublé)	Droit au renouvellement	Interdites sauf clause
Commercial	≥ 9 ans (3-6-9)	Droit au renouvellement ou indemnité d'éviction	Cession d'ordre public ; sous-location interdite sauf clause
Professionnel	≥ 6 ans	Tacite reconduction, sans droit au renouvellement	—

3 Le contrat de prêt

Le prêteur remet une chose à un emprunteur, qui s'en sert puis la restitue (le stylo prêté à l'examen, l'ordinateur prêté par l'université, l'argent prêté pour acheter). Le prêt est un **contrat de restitution**. Il en existe deux sortes :

Prêt à usage (commodat)

On rend **la même chose**. Le prêteur reste propriétaire. Le prêt est essentiellement gratuit.

Prêt de consommation

La chose est consommée et rendue **par équivalent**. L'emprunteur en devient propriétaire. Il peut être rémunéré (intérêt).

Section 1 — Le prêt à usage ou commodat

> **ART. 1875 C. CIV.**
> « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »

- **Essentiellement gratuit** (art. 1876). Ce caractère pourrait évoluer avec la réforme. Le **prêteur reste propriétaire** (art. 1877).
- **Objet** : toute chose dans le commerce (meubles, sauf fonds de commerce ; immeubles ; biens incorporels) qui **ne se consomme pas** par l'usage.
- Le prêt n'opère **aucun transfert de propriété**, même temporaire. La loi ne prévoit pas de délai de restitution : c'est aux parties de le fixer.
- C'est un **service entre amis**, donc *intuitu personae*. Les plateformes de prêt gratuit entre inconnus (Pretik) peinent à trouver un modèle économique, et plusieurs ont fait faillite (Mutum, Pretoo, Sharevoisins).

> **CJUE, 10 NOV. 2016**
> Le prêt d'un **livre numérique** par une médiathèque publique est possible, y compris par téléchargement du fichier sur l'ordinateur de l'emprunteur.

▸ I. Les droits de l'emprunteur

- **Se servir de la chose** (art. 1875). C'est ce qui distingue le prêt du **dépôt**, où le dépositaire ne peut pas utiliser la chose. Ce droit est **personnel** : l'emprunteur ne peut pas re-prêter la chose.
- Se faire rembourser les **dépenses de conservation nécessaires et urgentes** (art. 1885 et 1886), mais **pas les dépenses d'entretien**.

▸ II. Les obligations de l'emprunteur

A. Restituer la chose

- Restitution **en nature**, de **la même chose**, au terme convenu, d'où une obligation de **garde**.
- **Exception** : la restitution en nature est écartée dans les relations d'affaires si elle a un coût déraisonnable.

LES CUVES DES PÉTROLIERS

Les pétroliers prêtaient aux pompistes les cuves enterrées et exigeaient leur **restitution en nature** à la fin du contrat de distribution. Le coût était dissuasif et fidélisait le pompiste. Le **droit de la concurrence** a fait annuler cette clause, alors même que la restitution en nature est le principe du commodat.

Prêt	Moment de la restitution
À durée déterminée (art. 1889)	Au terme. Le prêteur peut récupérer la chose avant s'il justifie d'un **besoin pressant et imprévu** (la tronçonneuse prêtée pour 2 semaines, récupérée pendant une tempête)
À durée indéterminée (art. 1888)	Après que la chose a servi à l'usage prévu. Si l'usage est continu, la jurisprudence permet de rompre avec un **préavis raisonnable** (un garage prêté depuis des années)

B. Répondre de la perte ou de la dégradation

L'emprunteur n'est **pas responsable** en cas de cas fortuit ou d'usure normale. Il est **responsable** en cas de faute (usage non conforme à la destination) ou s'il ne prouve pas que la perte n'est pas due à sa faute.

Section 2 — Le prêt de consommation

ART. 1892 C. CIV.

« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

PIÈGE DE VOCABULAIRE

Le « prêt de consommation » signifie qu'on **consomme la chose**. Il ne faut pas le confondre avec le **prêt à un consommateur**, régi par le Code de la consommation. L'emprunteur **devient propriétaire** de la chose et en supporte les risques. C'est le prêt le plus important économiquement : le prêt d'argent avec intérêt.

▸ I. Restituer ou rembourser

A. Un remboursement « au tant pour tant »

- Le prêt porte sur une chose **fongible et consommable** (récolte, argent, actions cotées, denrées), restituée **en équivalent** : même quantité, même qualité.
- **Art. 1895 : nominalisme monétaire**. L'emprunteur ne doit que la somme énoncée au contrat : 1 € = 1 €, sans indexation légale sur l'inflation. Exemple : 1 000 € prêtés en janvier 2024 restent 1 000 € dus en janvier 2025, malgré 2 % d'inflation.
- La règle n'est **pas d'ordre public** : l'**indexation** est possible (C. mon. fin., art. L. 112-1) si l'indice est **en rapport avec l'objet du contrat ou l'activité d'une partie**. L'objet s'entend de l'argent mais aussi de la chose financée (indice du coût de la construction pour un prêt immobilier).

B. Un remboursement à l'échéance

- **Durée déterminée** : l'emprunteur peut attendre l'échéance. Le prêteur doit respecter le terme et ne peut pas réclamer avant (art. 1899), contrairement au commodat.
- **Sans durée** (prêt familial) : délai **raisonnable**. On peut aussi stipuler une clause de **retour à meilleure fortune**.
- L'emprunteur peut toujours demander des **délais de grâce** au juge (art. 1343-5).

Remboursement anticipé : le prêteur ne peut pas l'exiger (sauf si les sûretés promises ne sont pas fournies). L'emprunteur peut rembourser par anticipation dans quatre cas :

- si le terme est stipulé dans son **seul intérêt**. Attention : dans un prêt à intérêt, le terme profite aussi au prêteur ;
- si le prêteur l'**accepte** (modification par consentement mutuel) ;
- si le **contrat l'a prévu** ;
- si le prêteur est un professionnel et l'emprunteur un **consommateur** : c'est toujours permis, éventuellement avec une indemnité pour la banque.

> **DÉCHÉANCE DU TERME**
> Si une échéance n'est pas respectée, l'emprunteur doit rembourser **immédiatement** le capital et les intérêts restant dus. Le prêteur doit l'avoir **mis en demeure**. C'est une faculté du prêteur, qui peut préférer une autre régularisation.

C. Le taux d'intérêt contractuel

- L'intérêt est admis en droit français (certains États l'interdisent, notamment pour des raisons religieuses). Il rémunère l'immobilisation de l'argent et le risque pris par le prêteur.
- Il n'est pas prévu par la loi : il doit être **stipulé par écrit** (art. 1907).
- **Usure** : est usuraire le taux qui dépasse de **plus d'1/3** le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit le trimestre précédent (C. conso., art. L. 314-1 s.). Cette règle ne joue qu'entre établissements de crédit et consommateurs : le taux reste **libre** pour les crédits aux professionnels et entre particuliers.
- **Indexation et intérêt sont cumulables** : l'indexation protège contre l'érosion monétaire, l'intérêt rémunère l'opération.

> **NOTE**
> Le support indique « 2/3 » et « mois précédent ». La règle du Code de la consommation est : plus d'un tiers au-dessus du taux effectif moyen, calculé chaque trimestre. Retiens surtout que **l'usure ne concerne que le crédit aux consommateurs**.

▸ II. Le prêt entre un professionnel et un consommateur

A. Le champ d'application

La protection de l'emprunteur consommateur date de la **loi Scrivener (1978)**, réformée depuis. Elle s'applique quand un consommateur emprunte auprès d'un professionnel qui propose habituellement des crédits.

Crédit mobilier (« à la consommation »)	Crédit immobilier
Paiements différés ou fractionnés, ventes à crédit, découverts, crédit renouvelable (*revolving*), financement de biens meubles (cuisine, voiture). Durée d'**au moins 3 mois** et montant compris entre **200 € et 75 000 €**.	Toute dépense liée à l'immobilier d'habitation (acquisition, travaux de plus de 75 000 €). Montant de **75 000 € ou plus**, ou montant inférieur s'il finance une opération globale de plus de 75 000 € (30 000 € d'apport + emprunt pour un achat à 100 000 €).

B. Les conditions de forme

- Le professionnel émet une **offre écrite**, dont l'acceptation forme le contrat. Comme il est l'offreur, la loi peut réglementer le **contenu de l'offre** : mentions obligatoires, caractéristiques, montant, assurance, **TAEG**.
- **Immobilier** : **délai de réflexion de 10 jours**. Une acceptation pendant ce délai est sans effet et la procédure est à recommencer.
- **Mobilier** : **délai de rétractation de 14 jours**. Le contrat est conclu immédiatement mais peut être rétracté, avec restitutions. Un **formulaire de rétractation** doit être fourni.
- Le prêteur doit **vérifier la solvabilité** de l'emprunteur. Le processus prend volontairement du temps : il n'est pas censé être facile d'emprunter.

C. Le contenu du contrat

- **Interdépendance** entre le prêt et l'opération financée, contrairement au droit commun.
  - **Mobilier** : le remboursement n'est exigible qu'à compter de l'exécution du contrat principal. Le prêt est annulé de plein droit si le contrat principal l'est. L'emprunteur rembourse le capital, mais pas les intérêts.
  - **Immobilier** : le prêt est conclu sous **condition résolutoire** de la conclusion du contrat principal dans les **4 mois** (C. conso., art. L. 313-36).
- Le contrat est **solennel** (écrit obligatoire). Il indique le **TAEG**, qui inclut les intérêts, les frais, la rémunération des intermédiaires et l'assurance. Sans mention du taux, il n'y a pas d'intérêt.
- **Sanction** : ce n'est pas la nullité, qui obligerait le consommateur à rembourser tout immédiatement et ne l'inciterait donc pas à agir. C'est la **déchéance du droit aux intérêts** : le crédit devient gratuit.
- Le prêteur engage sa **responsabilité** s'il prête à une personne dont la situation est **irrémédiablement compromise**, faute d'avoir correctement vérifié sa solvabilité.

À RETENIR — LOCATION ET PRÊT

- Bailleur : **délivrance, entretien, vices cachés, jouissance paisible** (cette dernière ne peut pas être écartée). Locataire : **loyer, usage raisonnable, restitution**.
- Statuts : rural (9 ans), habitation (3/6/1 ans), commercial (9 ans, 3-6-9, indemnité d'éviction), professionnel (6 ans).
- Commodat : gratuit, même chose restituée, droit d'usage. Prêt de consommation : transfert de propriété, équivalent, nominalisme (art. 1895).
- Crédit au consommateur : offre écrite, réflexion 10 j (immobilier) ou rétractation 14 j (mobilier), TAEG, sanction par la **déchéance des intérêts**.

PARTIE 2

Les contrats portant sur un service

Contrairement à la vente, au prêt ou à la location, les contrats de service sont au cœur de la **servitisation** de l'économie : services numériques, économie circulaire (la moitié des « acheteurs » de voitures sont en fait des locataires qui souscrivent l'entretien), abonnements (vidéo à la demande, réseaux sociaux). Le Code civil connaît le **dépôt**, l'**entreprise** et le **mandat**, auxquels le cours ajoute la **fiducie**.

4 Le contrat de dépôt

> **ART. 1915 C. CIV.**
>
> « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

- C'est le **contrat réel** type : il n'est parfait que par la **remise**, réelle ou fictive, de la chose (art. 1919). Cette remise fait naître l'obligation de restitution.
- Il porte **forcément sur des meubles**, corporels ou incorporels (art. 1918). Le *cloud computing* et le coffre-fort numérique peuvent s'analyser en dépôt, mais ce sont surtout des services (transport des fichiers, sécurité, accès, téléchargement).
- Il est **essentiellement gratuit** selon le Code (art. 1917), mais souvent rémunéré en pratique : garde-meubles, coffre en banque, chaîne logistique.
- Le dépôt se qualifie par la réunion de trois obligations : **garder, conserver, restituer**.

Contrat voisin	Différence avec le dépôt
Mandat	Le mandataire peut recevoir une chose, mais pour exécuter son mandat
Commodat	L'emprunteur peut **se servir** de la chose, pas le dépositaire
Bail	Le bailleur assure la jouissance, pas la **surveillance**, et n'a pas d'obligation de restitution

▸ Trois cas de qualification délicate

Coffre-fort en banque

Ce n'est pas un dépôt, car le banquier ignore le contenu. Ce n'est pas un bail non plus : la sécurité exigée est supérieure et le client n'accède pas librement au coffre. C'est un contrat **sui generis de garde**.

Parking

En principe, c'est une **location d'emplacement**, sans obligation de garde : pas de responsabilité en cas de vol ou de dégradation. Le parking peut s'engager à surveiller, mais l'obligation reste **de moyens** (il faut prouver la faute), alors que celle du dépositaire est **de résultat**. Un parking public relève du simple stationnement, sans contrat.

GARAGISTE — CASS. 1RE CIV., 19 AVR. 2023, N° 22-11.331

Le contrat avec un garagiste est un **contrat d'entreprise** (la réparation) avec un **dépôt accessoire** (la garde du véhicule). La jurisprudence lui reconnaît parfois une **double nature**. Conséquences : le garagiste est responsable s'il restitue un véhicule endommagé, et il peut facturer des **frais de gardiennage** au client qui ne revient pas pendant des mois, même s'ils n'étaient pas prévus.

Section 1 — Formation du contrat de dépôt

- Le **dépôt volontaire** obéit aux conditions générales des contrats, avec une condition particulière : seul le **propriétaire**, ou une personne qui a son consentement, peut déposer (art. 1922). Ce consentement est présumé pour le garagiste qui confie le véhicule à un confrère ou pour le transporteur qui entrepose un colis.
- Le dépôt peut être **tacite** et résulter de la réception de la chose, à condition de prouver l'acceptation de l'obligation de garde. Exemple : les portemanteaux du club-house. Le dépositaire peut afficher qu'il n'assume pas la garde ou qu'il n'est pas responsable des vols : c'est valable.

Section 2 — Effets du contrat de dépôt

▸ I. Obligations du déposant

- Le dépôt est un contrat **en principe unilatéral**. S'il est **onéreux**, le déposant doit payer le dépositaire.
- Qu'il soit gratuit ou onéreux, le déposant doit **rembourser les dépenses nécessaires** à la conservation de la chose.
- Il doit **indemniser** le dépositaire des dommages causés par la chose (un animal malade qui contamine le chenil, une chose qui explose).

DROIT DE RÉTENTION (ART. 1948)

Le dépositaire peut refuser de restituer tant qu'il n'est pas payé. Ce droit est transposé au contrat d'entreprise : le garagiste peut garder la voiture jusqu'au complet paiement.

▸ II. Obligations du dépositaire

A. Garder la chose

C'est l'**obligation essentielle** : sans garde, il n'y a pas de dépôt. Le dépositaire doit empêcher le vol et le dépérissement, entretenir la chose, et même l'**assurer** contre l'incendie et le vol. L'intensité varie selon la chose (des chevaux ne se gardent pas comme une voiture pendant les vacances).

B. Restituer la chose

- Restitution **en nature**, au déposant, de « **identiquement la chose même** » reçue (art. 1932), avec ses fruits éventuels. L'usure normale n'est pas imputable au dépositaire.
- La **preuve de la non-restitution** incombe au déposant (art. 1924).
- La restitution a lieu **à première demande** : le dépôt est **révocable ad nutum** par le déposant. Les parties peuvent organiser la restitution, par exemple en permettant au dépositaire de vendre la chose non réclamée pour couvrir ses frais.
- **Tempéraments** à la restitution en nature : restitution **par équivalent** si la chose a été détruite par force majeure (le dépositaire reverse l'indemnité d'assurance) ; **dépôt irrégulier** portant sur des choses fongibles que le dépositaire peut utiliser, comme l'argent déposé en banque, que le banquier fait travailler.
- Un défaut de restitution ou une chose rendue dégradée font **présumer la faute** du dépositaire. Il peut s'exonérer par la force majeure ou l'absence de faute. Les clauses limitatives sont valables, **sauf faute dolosive** (art. 1170).
- Le dépositaire **ne peut pas se servir** de la chose, sauf accord du propriétaire, ce qui ne change pas forcément la nature du contrat.

Section 3 — Dépôts particuliers

Dépôt	Régime
Nécessaire (art. 1949)	Il est « forcé par quelque accident » (incendie, ruine, pillage, naufrage). Le déposant n'a pas le choix, ce n'est donc pas vraiment un contrat. Le régime du dépôt s'applique pour le reste.
Hôtelier (art. 1952-1953)	Il est assimilé au dépôt nécessaire. L'hôtelier est responsable **sans faute prouvée** des effets volés ou endommagés, sauf force majeure. Plafond : **100 fois** le prix d'une journée d'hébergement, **50 fois** pour les objets laissés dans les véhicules stationnés sur un lieu dont l'hôtelier a la jouissance privative. Le client doit prouver le dépôt et la valeur des objets (photos). Pas de plafond si les objets ont été remis à l'hôtelier lui-même. Les clauses limitatives sont valables si le client les a connues et acceptées. Le régime est étendu au dépôt hospitalier, au parking de l'hôtel et aux clubs de vacances.
Séquestre (art. 1956 et 1961)	C'est le dépôt d'une **chose litigieuse**, qui peut être un **immeuble**. Il est **conventionnel** (rare) ou **judiciaire** : mesure conservatoire ordonnée par le juge (meubles saisis, bien dont la propriété est disputée, choses offertes par un débiteur ; liste non limitative). Le séquestre garde et administre, sa mission peut être circonscrite, et il est responsable de ses fautes. Il **n'acquiert jamais la propriété** : ses créanciers personnels ne peuvent pas saisir les biens.

5 Le contrat d'entreprise

Les termes **louage d'ouvrage**, **contrat d'entreprise** et **prestation de services** sont synonymes. Le contrat d'entreprise est le plus **malléable** des contrats spéciaux : toute activité réalisée pour autrui peut y entrer.

- **En lien avec une chose** : construction (« devis et marchés »), entretien, transformation, réparation.
- **Prestation immatérielle** : médecin, avocat, expert-comptable, architecte, coach, et tous les services en ligne (antivirus, vidéo à la demande, réseaux sociaux).
- **Hybride** : offres internet, économie de la fonctionnalité (le « produit en tant que service »), objets connectés qui sollicitent des mises à jour. Il n'y a pas de transfert de propriété, donc c'est un contrat d'entreprise, avec éventuellement une location accessoire.

Certaines branches sont devenues autonomes : transport, restauration, hôtellerie, édition, construction. Le **contrat de construction**, réglementé dans le Code civil, est traité avec les règles générales.

Section 1 — Formation du contrat d'entreprise

> **DÉFINITION**
> Contrat par lequel l'**entrepreneur** s'engage, moyennant rémunération, à accomplir **de manière indépendante** un **travail** au profit du **maître d'ouvrage** (le client), **sans le représenter**.

▸ A. Éléments d'identification

- Il obéit aux conditions de droit commun : une offre (souvent un devis ou des CGV) et une acceptation. Il est **consensuel** en principe, mais **solennel** en ligne, où une offre écrite est exigée (une conclusion par échange d'e-mails est possible). Un écrit est aussi exigé avec un avocat.
- **Devis** : il n'est pas obligatoire en principe, sauf pour certains contrats (soins importants chez le dentiste ou le chirurgien esthétique, déménagements). Juridiquement, c'est souvent une **promesse unilatérale** de l'entrepreneur. Il est **gratuit** en principe, sauf stipulation (études techniques).

▸ B. Un travail

Le travail est réalisé **spécifiquement pour le maître d'ouvrage**, par l'entrepreneur lui-même ou par un sous-traitant. Parce que c'est un travail, ce n'est pas une vente. Parce qu'il est fait en toute **indépendance**, ce n'est pas un contrat de travail.

▸ C. Un prix

- Le prix **n'est pas un élément caractéristique** : un contrat d'entreprise gratuit est concevable, mais marginal. Le contrat est **présumé onéreux**, et le juge peut fixer le prix si les parties ne l'ont pas fait.
- La contrepartie peut être **non pécuniaire**, par exemple des **données personnelles** (réseaux sociaux, moteurs de recherche, presse en ligne). Elle est consacrée par la transposition de la **directive 2019/770** (ordonnance du 29 sept. 2021). Le contrat reste à titre onéreux.

▸ D. La singularisation par rapport aux autres contrats

Entreprise	Mandat

Accomplit des **actes matériels** (installer un poêle) ou des prestations intellectuelles	Accomplit des **actes juridiques** (conclure des baux pour un propriétaire)
Ne fait pas entrer le client en relation avec des tiers	Le mandataire est un **intermédiaire qui représente** le client face aux tiers

- **Contrats mixtes** : la **promotion immobilière** mêle construction et actes juridiques (achat des terrains, ventes, relations avec les architectes). L'art. 1831-1 parle de **mandat pour le tout**, avec des obligations renforcées : garantie des vices de la construction et prise en charge personnelle des dépassements de prix. Les **pompes funèbres** forment au contraire une **pluralité de contrats** : mandats (avec les cimetières et les cultes) et entreprise (la sépulture).
- **Contrat de travail** : il se distingue par l'**indépendance** de l'entrepreneur et par sa propre **clientèle**. La **requalification** est possible (livreurs à vélo, chauffeurs de plateformes) selon les trois pouvoirs de l'employeur : **direction, contrôle, discipline**. Elle s'apprécie au cas par cas : une requalification n'entraîne pas celle de toutes les relations.

Section 2 — Les obligations des parties

I. Obligations de l'entrepreneur

A. La réalisation d'un travail : moyens ou résultat ?

- Tout dépend de l'objet. Une **prestation intellectuelle** (soigner, conseiller) donne en général une obligation **de moyens** : il faut prouver que l'entrepreneur n'a pas mis en œuvre tous les moyens. Une **prestation matérielle maîtrisée** donne une obligation **de résultat**.
- Entre un entrepreneur et un consommateur, le droit de la consommation impose d'indiquer une **date** de réalisation.

- **Cass. 1re civ., 11 mai 1971** : le garagiste est tenu d'une obligation de **moyens renforcée**. Il doit mettre en œuvre tous ses moyens matériels et ses connaissances techniques.
- **1994-2016** (1re civ., 2 févr. 1994 ; 8 déc. 1998 ; 28 mars 2008 ; 4 mai 2012 ; 31 oct. 2012 ; 17 févr. 2016) : la jurisprudence parle d'obligation de **résultat** qui emporte présomption de faute et de causalité, mais admet l'exonération par la preuve de l'absence de faute. C'est donc un « résultat atténué ».
- **Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-19.732 et 20-18.687** : **clarification**.

CASS. 1RE CIV., 11 MAI 2022 — LE GARAGISTE

« Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'**en cas de faute**, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, **l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées**. » La référence à une obligation de résultat n'est plus justifiée, puisque le garagiste peut s'exonérer en prouvant son absence de faute. Cassation de l'arrêt qui avait rejeté la demande de la cliente par des motifs impropres à écarter les présomptions.

- **Portée** : on passe à une **responsabilité pour faute présumée**, ce qui opère un renversement de la charge de la preuve. C'est favorable au client, qui n'est pas un professionnel et prouverait

difficilement la faute. La présomption est **réfragable** : le garagiste prouve qu'il a fait toutes les diligences. On retrouve en substance l'arrêt de 1971, la présomption en plus.

- La portée dépasse le contrat d'entreprise : l'expression « obligation de résultat » n'a d'ailleurs pas été consacrée par la réforme de 2016.
- **Rapprochement** : l'obligation du **teinturier** est elle aussi une présomption simple de faute (il s'exonère par l'absence de faute ou la faute du client).

B. L'obligation de garantie de l'entrepreneur

En **construction immobilière**, l'**assurance est obligatoire** et il existe trois garanties légales, qui partent toutes du **procès-verbal de réception** :

Garantie	Durée	Objet
Décennale	10 ans	Dommages qui compromettent la **solidité** de l'ouvrage ou le rendent **impropre à sa destination**. Elle est automatique
Biennale (bon fonctionnement)	2 ans	**Équipements dissociables** (volets roulants électriques, cuisine équipée)
Parfait achèvement	1 an	Désordres signalés dans les **réserves** du PV de réception (et ceux apparus dans l'année)

- **Exonération** : cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers, **immixtion du maître d'ouvrage**) ou information délivrée sur les risques de désordres. En dehors de ces garanties, la responsabilité pour faute prouvée s'applique.
- Dans les **autres contrats d'entreprise**, il n'y a pas de garanties d'éviction et des vices cachés, car le contrat n'est pas translatif de propriété. L'avant-projet de réforme prévoit, pour l'entreprise mobilière, une obligation de délivrance, une garantie des défauts (apparents ou cachés) et une garantie d'éviction, alignées sur la vente comme en droit de l'Union.

C. L'obligation de conseil

- Face à un consommateur, l'entrepreneur professionnel est tenu de l'obligation d'information du C. conso. (art. L. 111-1 s.) et parfois d'une véritable obligation de **conseil** : recommander le matériau adapté, signaler les inconvénients d'un produit. L'avocat et le notaire ont une obligation de conseil.
- **Renversement de la charge de la preuve** : c'est au professionnel de prouver qu'il a informé et conseillé.
- Si le client averti persiste dans ses exigences, l'entrepreneur peut **se retirer** sans engager sa responsabilité. Il engagerait sa responsabilité s'il réalisait quand même l'ouvrage. Il doit s'abstenir de faire un travail dont il sait qu'il causera un dommage.
- Quand le conseil est l'**objet même** du contrat (avocats, architectes, conseils), l'obligation est en général **de moyens**. Exception : le **banquier** est tenu d'une obligation de **résultat** de fournir une information objective.
- Les clauses limitatives sont valables, sauf dol ou faute lourde, ou si elles vident l'obligation essentielle de sa substance (art. 1170).

D. La sous-traitance (loi n° 75-1334 du 31 déc. 1975)

> **LOI DE 1975, ART. 1**
> La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

- Elle est **libre** sauf clause contraire ou *intuitu personae* : le maître d'ouvrage n'a pas à l'accepter, mais peut l'interdire. Le sous-traitant **réalise** tout ou partie de l'ouvrage, contrairement au simple **fournisseur**. On la rencontre aussi dans la livraison et la sécurité.
- **Bonne pratique (art. 3)** : faire **accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement** par le maître d'ouvrage. À défaut, l'entrepreneur principal ne peut pas invoquer le sous-traité contre le sous-traitant.
- L'entrepreneur principal doit **payer** le sous-traitant, avec une **caution bancaire obligatoire** (art. 14), sauf **délégation** de paiement acceptée par le maître d'ouvrage (art. 1336 s.). Le maître d'ouvrage doit exiger la justification de la caution lors de l'agrément, sous peine d'engager sa responsabilité envers le sous-traitant.
- L'entrepreneur principal reste **responsable de l'ouvrage** envers le maître d'ouvrage, avec un recours contre le sous-traitant défaillant.
- **Action directe** du sous-traitant agréé contre le maître d'ouvrage, sans contrat entre eux, si l'entrepreneur principal ne paie pas après une mise en demeure restée vaine. Le maître d'ouvrage qui paie un sous-traitant **non agréé** n'est pas libéré envers l'entrepreneur principal : il risque de **payer deux fois**.
- **Cotraitance** : plusieurs entrepreneurs, sur un pied d'égalité, chacun lié directement au maître d'ouvrage, sans entreprise dirigeante. Ils sont **solidaires** envers le maître d'ouvrage (sauf clause), même sans société. Entre eux, il n'y a pas de lien contractuel, mais un devoir de s'informer.

▸ II. Obligations du maître d'ouvrage

A. Paiement du prix (art. 1710)

Prix sur facture	Prix forfaitaire
Le prix est déterminé **après exécution**. À défaut d'accord, il est fixé par le **créancier**, qui doit le **motiver** en cas de contestation (**art. 1165**). En cas d'**abus**, le juge accorde des dommages-intérêts ; il n'a pas à apprécier la valeur des travaux. Protections : écrit obligatoire parfois (avocat) ; avec un consommateur, le mode de calcul du prix doit être indiqué (C. conso., art. L. 112-3).	Le prix est fixé **à l'avance** et **ne peut pas être modifié unilatéralement**. L'entrepreneur supporte les risques, mais peut **indexer** le prix (hausses des matériaux en 2021-2022). Le risque pour le client est une qualité moindre (matériaux au rabais).

> **ART. 1793 C. CIV. — FORFAIT DANS LA CONSTRUCTION**
> L'entrepreneur ne peut réclamer de **supplément** que dans trois cas : **(1)** les modifications demandées par le maître d'ouvrage **bouleversent l'économie du contrat** (on revient alors à un prix non fixé) ; **(2)** le maître d'ouvrage **accepte expressément** les travaux à la réception ; **(3)** le maître d'ouvrage est de **mauvaise foi** et laisse faire sans rien dire.

B. Livraison et réception des travaux

- Le maître d'ouvrage doit prendre livraison. Un bien réparé ou fabriqué **non retiré dans l'année** (**6 mois** pour une réparation automobile) peut être vendu **par adjudication, sur autorisation du juge**, pour payer l'entrepreneur. C'est une différence avec la vente, où le vendeur revend librement.
- **Construction** : la réception (art. 1792-6) est un **acte unilatéral effectué contradictoirement** par lequel le maître d'ouvrage approuve l'ouvrage. Elle est amiable ou judiciaire. Ses effets : elle rend exigible le **prix** (ou le solde), transfère la **garde**, **libère** l'entrepreneur pour les défauts apparents et **fait courir les garanties**. Elle peut être tacite (prise de possession), mais elle est expresse en pratique à cause de l'incertitude sur le point de départ des délais. Elle peut comporter des **réserves**, à lever dans l'année.

Section 3 — Fin du contrat d'entreprise

Outre l'exécution complète et l'inexécution, le droit spécial ajoute deux causes d'extinction :

Résiliation unilatérale (art. 1794)

Le maître d'ouvrage peut résilier le **marché à forfait** par sa seule volonté, même si l'ouvrage est commencé, en **dédommageant** l'entrepreneur de ses dépenses, de ses travaux et du **gain manqué**. C'est original, car le droit commun exige en principe un consentement mutuel. C'est aussi déséquilibré : l'entrepreneur n'a pas la même faculté.

Mort de l'entrepreneur (art. 1795)

Le contrat est dissous, car il tient compte des compétences personnelles. Les parties peuvent écarter la règle, notamment si les compétences sont partagées au sein d'une entreprise.

Perte de la chose (art. 1788 à 1790) :

Matière fournie par l'entrepreneur	Matière fournie par le maître d'ouvrage
L'entrepreneur supporte la perte **jusqu'à la livraison**. Le maître d'ouvrage a une **option** : faire recommencer sans supplément (sans pouvoir modifier l'ouvrage) ou rompre et récupérer ses acomptes. Exemple : un bâtiment détruit par un incendie en cours de construction.	L'entrepreneur n'est pas responsable du **cas fortuit**, seulement de sa faute. Mais la jurisprudence **présume sa faute** : il doit prouver par exemple que l'incendie n'est pas dû à son chalumeau. Le maître d'ouvrage n'a **plus à payer**, même si le travail était fait (sauf mise en demeure de réceptionner ou faute de sa part).

Section 3 (bis) — Le contrat de transport

- C'est une variante du contrat d'entreprise, réglementée très tôt (1924) et aujourd'hui jusqu'au covoiturage, au cotransportage de colis et aux VTC (loi de déc. 2019).
- Il est **onéreux** par essence (un transport gratuit est possible) et **consensuel** (transports en commun, billet d'avion qui n'est pas un écrit au sens juridique). Son objet est une prestation matérielle, quel que soit le mode (terre, eau, air). Il est isolé (taxi) ou intégré à un ensemble (agence de voyages).
- En vente à distance, le transport est **dissocié** de la vente (coût à la charge de l'acheteur). Mais le cybercommerçant est **responsable de plein droit** de la bonne exécution, transport compris (LCEN, 21 juin 2004, art. 15).

I. Transport de choses

- Parties : **expéditeur et transporteur**. La **lettre de voiture** lie expéditeur, voiturier et destinataire (et le commissionnaire). Le voiturier a une **action directe en paiement** contre l'expéditeur et le destinataire, garants du prix. Toute clause contraire est réputée non écrite.
- Le transporteur est responsable des **avaries**, d'où l'intérêt d'émettre des réserves au chargement. Il est exonéré par le cas fortuit ou la force majeure. Les clauses limitatives sont **interdites pour la perte ou l'avarie** et permises pour le **retard** (sauf si elles vident l'obligation essentielle).
- Protestation du destinataire sous **3 jours**, jours fériés non compris (C. com., art. L. 133-3), sinon l'action est éteinte. Prescription : **1 an**.

II. Transport de personnes

Arrêt de 1911 : le transporteur doit conduire le voyageur « **sain et sauf** » à destination. C'est une **obligation de sécurité de résultat**. Exonération seulement par la force majeure ou la faute de la victime. La responsabilité est **contractuelle pendant le transport** et **délictuelle** avant et après.

6 Le contrat de mandat

Le mandat permet de **faire des actes juridiques sans être présent**. Il sert aux personnes morales (qui ne peuvent agir que par un mandataire) et aux incapables. La réforme de 2016 a inséré les principes de la représentation dans le droit commun (art. 1153 s.). Le mandat est très *intuitu personae*. Il peut viser un acte, plusieurs actes ou une infinité (dirigeant social). Il fonde des métiers : l'avocat, les intermédiaires du commerce.

PIÈGE : L'AGENT IMMOBILIER

L'agent immobilier est rarement un mandataire au sens strict : il ne conclut pas la vente au nom du propriétaire. C'est le plus souvent un **courtier**, qui recherche des acheteurs. La loi le qualifie pourtant de mandataire.

Section 1 — Identification du contrat de mandat

ART. 1984 C. CIV.

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »

▸ I. La représentation

- Le mandat porte sur des **actes juridiques** (contrats, actes unilatéraux). Pour des actes matériels, c'est un contrat d'entreprise.
- Le mandataire **engage le mandant** : c'est le mandant qui est partie au contrat conclu.

	Mandat	Commission	Courtage
Agit…	**Au nom et pour le compte** du mandant	**En son propre nom**, pour le compte du commettant	Ne conclut **aucun contrat** : il rapproche les parties
Qui est engagé ?	Le mandant seul	Le commissionnaire lui-même (débiteur des obligations)	Les futures parties, entre elles
Garantie d'exécution	Non	Non, sauf commissionnaire **ducroire**	Non
Rémunération	Gratuit en principe	Onéreux	**Onéreux** en principe
Exemples	Avocat, dirigeant social	Commissionnaire de transport	Agent immobilier, plateformes (Leboncoin, Vinted, Airbnb)

Plateformes : le droit de l'Union les réglemente comme **intermédiaires**, sans les qualifier (pour éviter un « effet de trappe »). C'est le cas du règlement *platform to business* du 20 juin 2019 et de la directive *Omnibus* du 27 nov. 2019 : information sur les critères de classement et l'influence d'une rémunération, encadrement de la rupture, bonne foi et loyauté, médiation obligatoire des conflits. Il faut réserver les cas de requalification en contrat de travail (une plateforme employeur n'est pas un courtier).

▸ II. Les caractères du mandat

A. Un contrat à titre gratuit (et temporaire)

- C'est historiquement un service entre amis ou en famille, donc **gratuit en principe**. Mais il est **présumé rémunéré si le mandataire est un professionnel** (Cass. 1re civ., 10 févr. 1981).
- La rémunération n'a pas à être fixée dès le départ, sauf texte spécial : en immobilier, un écrit est requis et aucune rémunération n'est due avant la conclusion de l'opération. Elle peut être forfaitaire, proportionnelle (commission) ou subordonnée au succès. Elle est à la charge du mandant, sauf stipulation contraire.
- **Pouvoir du juge** de réviser les honoraires à la hausse ou à la baisse (réduction seulement s'ils ont été fixés à l'avance). C'est une exception au principe de non-révision. Elle est à articuler avec l'art. 1165, qui ne vise que l'abus : à confirmer ou à revoir lors de la réforme.
- Le mandat est naturellement **limité dans le temps**. Sans durée, il est résiliable à tout moment par chaque partie.

B. Un contrat intuitu personae

1. Décès ou disparition : le décès du mandant ou du mandataire met fin au mandat, car les héritiers n'inspirent pas la même confiance. Il faut réserver le **mandat à effet posthume** (droit des successions). Le mandat prend aussi fin par la dissolution de la personne morale et par la procédure collective du mandataire. La règle est supplétive : l'administrateur peut maintenir certains mandats.

2. Le sous-mandat : en principe, le mandataire ne peut pas se substituer un tiers. S'il le fait **sans autorisation**, il répond des agissements du substitué. S'il est **autorisé**, le mandant est engagé par les

actes du sous-mandataire, qui a une **action directe** contre lui (comme le sous-traitant).

3. Révocation et renonciation

> **ART. 2004 C. CIV.**
> Le mandant peut révoquer sa procuration **quand bon lui semble** : c'est la révocation **ad nutum**.

- Elle est dérogatoire au droit commun, surtout pour le mandat **à durée déterminée**, l'un des seuls contrats révocables à tout moment. La raison : la confiance doit exister pendant toute l'exécution.
- Elle n'a pas de forme et peut être **tacite** (le mandant fait l'acte lui-même). Elle prend effet quand le mandataire en a **connaissance** (art. 2005) et est **inopposable aux tiers** qui ont traité dans l'ignorance de la révocation.
- Elle ne donne **pas lieu à indemnisation**, sauf **abus** prouvé par le mandataire (faute, rupture brutale).
- La règle n'est pas d'ordre public : on peut stipuler l'**irrévocabilité**.

> **MANDAT D'INTÉRÊT COMMUN**
> Création jurisprudentielle : le mandataire agit **à la fois dans l'intérêt du mandant et dans le sien**. L'intérêt commun ne peut pas être la simple rémunération ; il peut être une **clientèle commune**. Exemple type : l'**agent commercial**.
> Le mandat reste révocable, mais seulement pour **juste motif** (une faute du mandataire, par exemple), faute de quoi des **dommages-intérêts** sont dus. La **charge de la preuve** passe au mandant, qui doit justifier la rupture. Le non-renouvellement à l'échéance n'est pas une révocation et n'ouvre pas droit à indemnité. Ce mandat implique aussi une forme de **non-concurrence** : pas d'autre mandat concurrent.

- **Renonciation du mandataire** (art. 2007) : il la notifie au mandant. Il doit l'indemniser du préjudice causé, sauf s'il ne peut pas continuer sans subir lui-même un **préjudice considérable**.

C. Un contrat consensuel

- Il peut être **tacite** (une personne contracte au nom d'une autre qui se tait). Il est alors limité aux **actes d'administration**, surtout dans un cadre familial.
- Il est parfois **solennel** : le **mandat d'aliéner** doit être exprès et écrit (art. 1988).
- Au-delà de **1 500 €**, un écrit est nécessaire pour la preuve (art. 1359).

Section 2 — Obligations des parties au mandat

▸ I. Obligations du mandataire

A. Exécuter sa mission de représentation

- Il agit **dans les limites de ses pouvoirs**. Il est responsable s'il les dépasse ou s'il fait un acte inopportun pour le mandant. S'il est professionnel, il doit aussi **informer et conseiller** (solvabilité, conformité des documents).
- **Loyauté** : il ne peut pas acquérir les biens qu'il est chargé de vendre (art. 1596), ni représenter les deux parties sans accord exprès de chacune.

> **ART. 1161 C. CIV. — CONFLIT D'INTÉRÊTS**
> En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est **nul** à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

- **Responsabilité envers le mandant** pour ses fautes, dolosives ou non. Elle est appréciée **moins rigoureusement** pour le mandataire non rémunéré (art. 1992).
  - Mission **non accomplie** au terme : la **faute est présumée**, et seule la preuve d'un cas fortuit l'exonère.
  - Mission accomplie : c'est au mandant de prouver la faute.
  - Le mandataire n'est **pas tenu du succès** de l'opération, seulement de l'accomplissement de l'acte.
- **Envers les tiers** : il n'a pas de responsabilité contractuelle, puisque c'est le mandant qui est engagé, sauf **faute détachable** de ses fonctions.

> **COM., 20 MAI 2003, N° 99-17.092 — FAUTE SÉPARABLE DU DIRIGEANT**
> La faute séparable des fonctions est une faute **intentionnelle**, d'une **particulière gravité** et **incompatible avec l'exercice normal** des fonctions de dirigeant. Une infraction pénale (comme l'abus de biens sociaux) remplit ces critères. En l'espèce, le dirigeant avait cédé deux fois la même créance au nom de la société : il est personnellement responsable envers le second cessionnaire.

B. Rendre compte

Le mandataire informe le mandant au fur et à mesure (il peut en être dispensé, la règle n'étant pas d'ordre public) et **restitue les sommes reçues** pour lui.

▸ II. Obligations du mandant

- **Envers le mandataire** : lui donner les moyens d'accomplir sa mission, **ne pas faire l'acte lui-même** (sauf révocation), **rembourser** ses avances et frais, le **payer** si une rémunération est prévue. Le mandat peut être **exclusif** (fréquent en immobilier), mais l'exclusivité est contractuelle et ne se présume pas.
- **Envers les tiers** : il est engagé comme s'il avait agi lui-même, mais **seulement dans les limites du pouvoir** conféré (un mandat d'administration ne permet pas de vendre). C'est au tiers de vérifier les pouvoirs, sinon il risque la nullité. Le tiers fautif ne peut pas demander l'annulation (« nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »), par exemple quand le mandat est ambigu.

> **ART. 1156 C. CIV. — MANDAT APPARENT**
> L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est **inopposable** au représenté, **sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs** du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

- **Conditions** : une personne se comporte comme mandataire sans pouvoir, ou au-delà de ses pouvoirs, et le tiers est **de bonne foi**, avec une **croyance légitime**. La bonne foi du tiers **professionnel** est appréciée plus sévèrement, car il doit vérifier.

- **Effet** : le mandant est engagé, avec un recours contre le mandataire.
- Le mandant peut aussi **ratifier** l'acte. La nullité est **relative** : il est seul à pouvoir l'invoquer et peut y renoncer.

7 La fiducie

> **ART. 2011 C. CIV.**
> La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs **constituants** transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs **fiduciaires** qui, les tenant **séparés de leur patrimoine propre**, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs **bénéficiaires**.

- Consécration légale récente : **2007**, aux art. 2011 à 2030 C. civ. Le bénéficiaire peut être le constituant, le fiduciaire ou un tiers.
- Elle crée un **patrimoine d'affectation** sans constituer de société, et ces biens sont à l'abri des créanciers.
- C'est l'exemple unique d'un **transfert de propriété temporaire** : en fin de contrat, les biens reviennent au constituant ou passent au fiduciaire ou à un bénéficiaire.
- Elle est possible **entre vifs** uniquement : la fiducie avec **intention libérale est nulle** (art. 2013). Pour transmettre, il faut passer par la donation ou le testament.

Section 1 — Objectifs de la fiducie

Fides signifie la confiance : la fiducie est *intuitu personae*. Elle est nécessairement **à durée déterminée**, au maximum **99 ans**.

I. Fiducie-gestion

- Elle est proche du mandat sans se confondre avec lui : elle est plus **durable**, les pouvoirs du fiduciaire sont plus **étendus** (il peut céder les biens) et le fiduciaire devient **propriétaire** dans un patrimoine séparé (règle supplétive).
- Le fiduciaire agit **en qualité de fiduciaire**, pas au nom du constituant, et doit le mentionner (art. 2021).
- Elle est forcément **expresse** et non révocable ad nutum (accord des parties, droit commun).
- Elle est réservée aux professionnels de la gestion de patrimoine (art. 2015). Elle sert aux placements, à la circulation des actions et à la gestion du patrimoine d'un incapable.

II. Fiducie-sûreté

- Elle est comparable à la **clause de réserve de propriété** (transfert au complet paiement du prix ; la chose sert de garantie et échappe à la procédure collective de l'acheteur) et à la **cession Dailly** (cession de créances professionnelles à une banque, sans signification au débiteur cédé).
- Le constituant transfère des biens **en garantie** d'une dette. S'il paie, les biens lui sont restitués. S'il ne paie pas, le fiduciaire en devient bénéficiaire.
- Les biens sont **hors procédure collective** du constituant : le fiduciaire n'est pas en concours avec les autres créanciers.

Section 2 — Le contrat de fiducie

▸ I. Formation

- **Condition de fond** : le fiduciaire doit être un **établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou un avocat**. La liste est limitative : c'est l'apanage des banques.
- **Conditions de forme** : écrit exprès avec des mentions **à peine de nullité** (art. 2018 : biens transférés, durée, identité des parties, bénéficiaire, mission et pouvoirs du fiduciaire). **Acte authentique** si les biens dépendent d'une communauté ou d'une indivision. **Enregistrement sous 1 mois** au registre national des fiducies (service des impôts du fiduciaire), à refaire en cas de désignation ultérieure ou de changement de bénéficiaire. **Publicité foncière** s'il y a un immeuble.

▸ II. Obligations des parties

- Le **patrimoine fiduciaire** ne répond que des dettes liées aux biens qu'il contient. Il est à l'abri des procédures collectives du constituant **et** du fiduciaire.
- Si le patrimoine fiduciaire est insuffisant, le **patrimoine du constituant** répond des dettes de gestion, sauf clause contraire. Le contrat peut mettre ce passif à la charge du fiduciaire, avec l'acceptation expresse des créanciers (art. 2025).
- Le fiduciaire respecte sa mission et indique sa qualité. Les tiers peuvent **présumer des pouvoirs les plus étendus**, sauf s'ils connaissent une limite (art. 2023). Il rend compte au constituant. Il est **responsable sur son patrimoine personnel** de ses fautes (art. 2026) et peut être **dessaisi** s'il met en péril les intérêts du constituant.
- Fiscalement, l'opération est **transparente** : le constituant reste redevable de l'impôt sur les revenus et de l'IFI.

▸ III. L'issue du contrat

> **ART. 2028 C. CIV.**
> Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.

- La révocation est **ad nutum** avant l'acceptation du bénéficiaire. Après, il faut l'accord du bénéficiaire ou une décision du juge.
- **Fin** : renonciation des bénéficiaires (les biens reviennent au constituant, art. 2030) ; **décès du constituant** (les biens rejoignent sa succession) ; procédure collective, dissolution, cession ou absorption du fiduciaire (art. 2029).

À RETENIR — CONTRATS DE SERVICE

- Dépôt : contrat **réel**, porte sur un **meuble**, obligations de **garder et restituer** (faute présumée), révocable ad nutum. Hôtelier : plafond de 100 fois (ou 50 fois) le prix de la journée.
- Entreprise : travail **indépendant**, sans représentation. Garagiste : **faute et causalité présumées** (2022). Construction : garanties de 10, 2 et 1 ans à compter de la réception. Forfait : art. 1793. Résiliation : art. 1794.
- Mandat : **actes juridiques**, au nom et pour le compte du mandant. Gratuit sauf professionnel. Révocation **ad nutum** (sauf intérêt commun). Mandat apparent (art. 1156).
- Fiducie : transfert temporaire dans un patrimoine d'affectation, fiduciaire professionnel, écrit et enregistrement, 99 ans maximum.

PARTIE 3

Les contrats aléatoires

- La plupart des contrats sont **commutatifs** : l'obligation de l'un est la contrepartie de celle de l'autre.
- Le contrat **aléatoire** dépend d'un **événement incertain**. Que l'événement survienne ou non, la validité du contrat n'est pas affectée. Chaque partie a une **chance de gain et un risque de perte**, réciproques : le même événement fait le gain de l'un et la perte de l'autre.
- Tout contrat comporte des risques, mais ils n'y modifient pas l'équilibre des prestations. Dans le contrat aléatoire, **les parties ont voulu qu'il y ait un gagnant et un perdant**.
- Le principal contrat aléatoire est l'**assurance**, devenue une matière autonome. Le Code civil connaît le **jeu et le pari**, la **rente viagère** et la **tontine**, dont l'aléa porte sur la durée de la vie humaine.

8 Jeux et paris

Section 1 — Notions

- Le joueur risque de l'argent ou un bien. L'organisateur s'engage à payer ou à livrer quelque chose au gagnant. Le pari porte sur un **événement futur et incertain**.
- **C. sécurité intérieure, art. L. 320-1** : les jeux sont toutes opérations offertes au public pour faire naître l'**espérance d'un gain** dû, même partiellement, au **hasard**, et pour lesquelles un **sacrifice financier** est exigé. Le texte les définit surtout pour les **interdire en principe**.
- **Opérateurs autorisés** : casinos, jeux d'argent et de hasard (tombolas, loteries de quartier), loterie nationale, paris sportifs et hippiques (en présentiel et en ligne).
- Les jeux et paris sont **toujours interdits aux mineurs**, même représentés, sauf loteries publicitaires, tombolas et loteries de quartier.
- L'Europe en a une vision plus classique (une dette de jeu doit être honorée). Les **loteries commerciales** ne sont pas présumées déloyales, mais l'organisateur qui annonce un gain à une personne dénommée **sans mettre en évidence l'aléa** s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Section 2 — Régime juridique

> **ART. 1965 C. CIV.**
> La loi n'accorde **aucune action** pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. C'est l'**exception de jeu** : le contrat n'est pas exécutoire.

Le texte est **désuet et largement contredit** :

- **En ligne**, la loi garantit au gagnant l'encaissement de son gain par virement (loi du 12 mai 2010).
- Les actions des consommateurs à qui un commerçant avait fait croire à un gain sont admises.

- Il faut distinguer les jeux **illicites** des jeux **autorisés**, qui peuvent fonder une action, par exemple pour **partager un gain commun** (Cass. 1re civ., 4 mai 1976). Le refus de partager est un **abus de confiance** (Crim., 20 mai 1985).
- Celui qui a **payé** une dette de jeu ne peut pas en demander la **répétition**.
- Le **casino** qui laisse jouer un joueur **interdit** engage sa responsabilité. Cette action est distincte de celle en paiement d'un gain.
- Une **reconnaissance de dette de jeu** n'est pas exécutoire.
- **Prêt pour jouer** : le prêteur n'a pas d'action en restitution, car c'est un acte illicite qui encourage la passion et l'endettement. L'art. L. 320-17 CSI (2020) interdit le **jeu à crédit** et la publicité pour un prêt sur les sites de jeux. Le prêt reste valable s'il est fait à un joueur sans viser le jeu, ou par un prêteur qui ignore la destination des fonds. Le **chèque** est un moyen de paiement et non de crédit : un chèque sans provision peut être poursuivi.

> **ART. 1966 C. CIV. — EXCEPTION DE 1804**
> Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux qui tiennent à l'**adresse et à l'exercice du corps** échappent à l'exception de jeu : le vainqueur d'un prix sportif a une action. Depuis 2010, le secteur des paris s'est largement ouvert (C. sécurité intérieure).

9 Rente viagère et tontine

L'aléa porte sur l'**espérance de vie**. La **rente viagère** est un contrat successif : le **débirentier** verse au **crédirentier** des **arrérages** (ou des biens, comme dans le **bail à nourriture**) jusqu'à sa mort. Sa durée ne peut jamais être plus courte que la vie du crédirentier. La **tontine** est un achat à plusieurs : le bien est réputé avoir toujours appartenu au **dernier survivant**.

Section 1 — La rente viagère

I. Identification

- On la rencontre surtout dans la **vente d'immeuble**. Une déclinaison existe en droit de la consommation : le **prêt viager hypothécaire**, remboursé par les héritiers.
- Le viager est tombé en désuétude à cause du film *Le Viager* (1972), où le crédirentier atteint 100 ans, et de **Jeanne Calment** : elle vend en viager à 90 ans (1965) à son notaire, contre environ 400 € par mois. Le notaire meurt en 1995, elle en 1997 : il a payé plus de deux fois la valeur du bien. Le viager regagne du succès auprès des jeunes générations qui ont moins accès au crédit immobilier.
- **Bouquet** : somme versée comptant à la vente. **Viager occupé** (le vendeur garde l'usufruit, la rente est plus faible) ou **viager libre**. Si le vendeur reste dans les lieux, les relations ressemblent à celles d'un bailleur et d'un locataire : menues réparations pour le crédirentier, grosses réparations pour le débirentier.

▸ II. Effets

A. La nécessité d'un aléa

- La rente s'éteint au décès du crédirentier, ou d'un tiers désigné. Pour un couple, une **clause de réversibilité** la fait durer jusqu'au décès du survivant.
- **Sans aléa, le contrat est nul.** Art. 1975 : est nul le contrat conclu sur la tête d'une personne **atteinte de la maladie** dont elle meurt dans les **20 jours**, que l'acheteur ait connu ou non la maladie.
- Au-delà de 20 jours, les héritiers peuvent encore prouver l'**absence d'aléa**, par exemple si l'acquéreur connaissait la maladie et son stade avancé.

B. Le montant de la rente

- Il est **libre** (art. 1976), mais les arrérages ne peuvent jamais être **inférieurs aux fruits** de la chose (sinon il n'y a pas d'aléa).
- La rente **n'est pas rescindable pour lésion** : « l'aléa chasse la lésion », sauf à démontrer l'absence d'aléa.
- **Indexation** fréquente contre l'inflation. Il y a une **révision légale** depuis **1949**, bien avant l'imprévision de 2016 : révision annuelle des rentes non indexées selon un indice de la loi de finances, et **révision judiciaire une fois** pendant le contrat pour rétablir la proportion entre la rente et la valeur du bien, au vu de la situation des parties.
- Paiement aux termes prévus : un paiement en une fois ne libère pas le débirentier (art. 1979), sauf accord. Au décès du crédirentier, la rente s'éteint. Au décès du débirentier, ses héritiers continuent de payer.
- **Impayés** : **pas de résolution** (art. 1978). Le crédirentier peut seulement poursuivre l'exécution forcée, sauf **clause résolutoire** (le texte n'est pas d'ordre public).

Section 2 — La tontine

▸ I. Identification

- C'est une **clause d'accroissement** insérée dans une vente (surtout immobilière ; elle existe aussi en finance, avec une fiscalité proche de l'assurance-vie).
- C'est un **contrat dans le contrat** : la vente reste **commutative** avec le vendeur (qui n'a aucune obligation au titre de la tontine), mais devient **aléatoire entre les acquéreurs**. Elle est mentionnée à la publicité foncière.
- **Double condition** : acquisition sous **condition suspensive de survie** pour chacun, et sous **condition résolutoire de prédécès** pour les autres. L'**effet rétroactif** doit être stipulé.
- **Aléa indispensable** : il fait défaut en cas de maladie mortelle connue ou de très grande différence d'âge. Le **financement** doit être partagé, sinon c'est une donation.
- Le bien n'entre jamais dans le patrimoine des prédécédés : il est **hors succession**.

▸ II. Effets

- Les coacheteurs sont **solidaires**. Il n'y a pas d'indivision (pas de concours entre eux) et donc **pas de partage possible**. Les règles de l'indivision s'appliquent toutefois à la jouissance si rien n'est prévu. Les actes de disposition exigent l'**unanimité**. Chacun participe à la gestion, avec un recours s'il a payé plus que sa part. Chacun peut céder sa part conditionnelle aux autres.

- Le **dernier survivant** est seul propriétaire, rétroactivement depuis l'achat. Ce n'est pas une donation au civil : les héritiers des prédécédés ne peuvent pas la critiquer. Mais **fiscalement, c'est une donation** : 60 % de droits entre non-parents.
- L'intérêt est de soustraire le bien à la **réserve successorale**, comme le viager.

PARTIE 4

Les contrats portant sur des litiges

MARD (modes alternatifs de règlement des différends) : ils permettent de résoudre un litige sans le juge, seul ou avec un tiers. Ils sont en plein essor et parfois **obligatoires avant de saisir le juge** (médiation, conciliation ou procédure participative, art. 750-1 CPC, notamment pour les demandes de moins de 5 000 €). Ils passent souvent par internet. L'UE les encourage : médiation (dir. 21 mai 2008), transaction (règl. 12 déc. 2012). Certains sont fondés sur un contrat, d'autres aboutissent à un accord contractuel.

10 Modes contractuels de résolution des litiges

Section 1 — La médiation

- Elle a le **vent en poupe** : elle coûte moins cher que l'arbitrage, la proposition est libre d'acceptation et l'avocat n'est pas obligatoire. Il existe de nombreuses plateformes privées et des médiateurs publics sectoriels (énergie, AMF, relations agricoles, médiateur des entreprises).
- Elle peut être **prévue au contrat**. Elle est **obligatoire entre professionnel et consommateur** : le professionnel doit avoir un médiateur **labellisé**, le mentionner dans ses CGV et permettre sa saisine. La même obligation existe dans les relations commerciales agricoles.
- La liberté joue surtout sur le **résultat** : la proposition n'a force obligatoire que si **les deux parties l'acceptent**. Les concessions ne sont pas obligatoires. Chaque partie peut mettre fin au processus à tout moment.

> **CPC, ART. 1530 S.**
>
> La conciliation et la médiation désignent tout **processus structuré** par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord pour résoudre leur différend.
> • **Conciliation** (1530-1) : menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers **bénévole**.
> • **Médiation** (1530-2) : menée par un médiateur, tiers **en principe rémunéré**, qui ne peut être ni juge ni conciliateur.

- Elle a été posée par la loi de **1995**. Le **décret du 18 juillet 2025** réforme les modes amiables et les codifie dans le CPC. La directive 2008/52/CE la définit comme un processus volontaire, qui peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par la loi.
- **Limite** : l'accord ne peut pas porter sur des **droits indisponibles** (état des personnes, incapacité, aliments...).
- **Médiation en ligne** (loi du 23 mars 2019) : une solution proposée **uniquement par un algorithme** est interdite. Il existe une certification « **Certilis** » des plateformes (décret du 23 déc. 2020).
- L'accord accepté est un **contrat** qui met fin au litige et peut prévoir des obligations (payer, remettre un bien). Il peut être revêtu de la **formule exécutoire** s'il est contresigné par les avocats des parties et passé au greffe (L. 22 déc. 2021 ; CPCE, art. L. 111-3, 7°).

Section 2 — L'arbitrage

C'est un « **juge privé** ». L'arbitrage n'est **pas un mode amiable** mais un mode **alternatif** : l'arbitre **tranche en droit**, et c'est le mode le plus proche de la justice étatique. Les prétentions des parties restent intactes, il n'y a pas de concessions. En revanche, l'arbitre **ne peut pas faire exécuter** ses décisions.

> **ART. 1442 CPC**
> La convention d'arbitrage prend la forme :
> • d'une **clause compromissoire** : *avant tout litige*, les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître du contrat ;
> • d'un **compromis** : *une fois le litige né*, les parties le soumettent à l'arbitrage.

> **ART. 2061 C. CIV.**
> La clause compromissoire doit avoir été **acceptée** par la partie à qui on l'oppose (sauf succession aux droits de celle qui l'a acceptée). **Elle ne peut pas être opposée à la partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle**, par exemple un consommateur.

Avantages

- Rapidité et efficacité
- **Confidentialité** : c'est l'atout principal pour les entreprises
- Arbitre souvent expert du domaine
- Organisation libre (nombre d'arbitres, délais, lieu, procédure), plus facile dans une clause que dans un compromis

Inconvénients

- **Coût** : avocats, institution d'arbitrage et honoraires des arbitres
- Pas de pouvoir d'exécution

La **sentence s'impose** aux parties : la question de l'acceptation ne se pose pas, contrairement à la médiation. Le CPC distingue l'arbitrage **interne** et l'arbitrage **international**.

Section 3 — La transaction

La transaction est le **résultat** plus que le mode de résolution : elle met fin au litige par des **concessions réciproques**. Elle se situe entre les contrats spéciaux et la procédure civile.

▸ I. Identification

> **ART. 2044 C. CIV.**
> « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des **concessions réciproques**, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

- C'est un **contrat** : la théorie générale s'applique (offre et acceptation). Il existe parfois une **obligation légale d'offrir** une transaction (l'assureur après un accident de la circulation), mais l'acceptation reste libre.

- Elle suppose un **litige**, né ou à naître, à condition que le droit existe déjà. Elle est possible **à tout moment** : avant, pendant le procès, ou pendant le délai des voies de recours. Elle est **impossible sans litige** ou après une **décision définitive**.
- Il faut des **concessions de part et d'autre**. Leur valeur importe peu, seule compte leur **existence**. Si le salarié renonce à son indemnité de licenciement sans aucune contrepartie de l'employeur, il n'y a pas de transaction.
- Elle porte sur un **droit disponible**.

Transaction	Notions voisines
Éteint l'action grâce à des concessions réciproques	**Arbitrage** : on ne met pas fin au litige, on le soustrait au juge étatique, et l'action reste possible devant l'arbitre. **Renonciation à agir ou acquiescement** : il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques.

Transaction en cours de procès : un simple constat ou une homologation par le juge ne change pas sa nature **conventionnelle**. Un véritable **jugement motivé** qui s'appuie sur elle est un jugement.

▸ II. Formation

A. Un droit dont les parties peuvent disposer

- Il faut avoir le droit d'agir **et** le pouvoir d'en disposer : l'administrateur sans pouvoir de disposition ou l'incapable seul ne peuvent pas transiger.
- **Exclus** : les droits extrapatrimoniaux (filiation, divorce, mais pas ses conséquences pécuniaires) ; le **droit pénal** (sauf en matière fiscale, douanière et pour certaines infractions économiques) ; les droits **d'ordre public** (droits du locataire en bail d'habitation ou commercial, contrat de travail **non rompu**). On ne peut pas transiger à l'avance sur une future rupture brutale, mais on peut transiger sur ses **conséquences**.

B. Le respect de certaines formes

L'art. 2044 évoque un écrit, mais la jurisprudence en fait une exigence **de preuve et non de validité**. L'écrit n'est même pas indispensable en matière commerciale.

▸ III. Effets

- **Effet extinctif** principal : plus aucun procès n'est possible sur le droit litigieux. Le juge saisi est **dessaisi** et une **fin de non-recevoir** peut être opposée. L'effet est **déclaratif** : la transaction produit les effets d'un jugement.
- Cet effet est **limité à l'objet** de la transaction : des faits nouveaux ou un objet distinct restent recevables, tout comme les litiges relatifs à l'**exécution** de la transaction.
- **Effet relatif** : elle ne lie que les parties et est opposable aux tiers comme un fait. Elle peut recevoir la **formule exécutoire** si elle est contresignée par avocats (CPCE, art. L. 111-3, 7°).
- **Effet obligatoire** : elle peut créer des obligations (payer, délivrer), soumises à l'exécution forcée et à la **résolution pour inexécution**. La résolution remet les parties dans l'état antérieur : **le litige renaît**.

Section 4 — La convention de procédure participative

> **ART. 2062 C. CIV.**
> La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer **conjointement et de bonne foi** à la résolution amiable de leur différend ou à la **mise en état** de leur litige. Elle est conclue pour une **durée déterminée**.

- Elle a été créée par la loi du **22 déc. 2010** et remaniée en **2016**. Elle est à la frontière du contractuel et du procédural. Elle satisfait à l'**obligation de tentative amiable préalable**.
- Elle peut porter sur la **résolution amiable** ou seulement sur la **mise en état** de l'instance. L'accord trouvé peut être **homologué** par le juge.
- Pendant la convention, **aucun juge ne peut être saisi**. L'**avocat est obligatoire** pour chaque partie (art. 2064).
- Elle doit porter sur des droits **disponibles**. Elle est **interdite en matière de contrat de travail** et **permise en divorce**.
- Elle est **écrite** et précise son terme, l'objet du différend, les pièces et informations nécessaires et les modalités d'échange (CPC, art. 1545).
- **Fin** : à l'arrivée du terme, ou par résiliation anticipée, que ce soit en cas d'accord ou de persistance du litige. Le juge peut alors être saisi.

Mode	Tiers ?	Issue obligatoire ?	Avocat	Particularité
Médiation	Médiateur (rémunéré)	Non : accord accepté par les deux	Facultatif	Obligatoire en B2C (médiateur labellisé)
Arbitrage	Arbitre (juge privé)	**Oui** : la sentence s'impose	En pratique	Clause compromissoire inopposable au non-professionnel
Transaction	Aucun	C'est l'accord lui-même	Facultatif	Concessions réciproques, effet extinctif
Procédure participative	Les avocats	Non	**Obligatoire**	Durée déterminée, juge non saisissable pendant la convention

SYNTHÈSE

Tableaux de synthèse pour réviser

Qualifier en 10 secondes

Question	Si oui…
Transfert de propriété contre de l'**argent** ?	Vente
Transfert de propriété contre une **chose** ?	Échange (vente si la soulte est principale)
Jouissance temporaire contre un **loyer** ?	Location
Usage **gratuit** puis restitution de la même chose ?	Commodat
Chose consommée, rendue en équivalent ?	Prêt de consommation
Garde puis restitution, **sans usage** ?	Dépôt
Travail **matériel ou intellectuel** indépendant, sans représentation ?	Entreprise
Accomplir des **actes juridiques au nom** d'autrui ?	Mandat (en son propre nom : commission ; simple rapprochement : courtage)
Transfert temporaire dans un **patrimoine séparé**, but déterminé ?	Fiducie
Événement incertain voulu, gagnant ou perdant ?	Contrat aléatoire
Concessions réciproques pour finir un litige ?	Transaction

Délais et chiffres à connaître

Règle	Délai / seuil
Écrit nécessaire pour la preuve (art. 1359)	Au-delà de 1 500 €
Rescision pour lésion (vendeur d'immeuble)	Plus des 7/12e, action dans les 2 ans
Revente à perte	75 000 € d'amende ; coefficient de 1,10 pour l'alimentaire
Vices cachés	2 ans à compter de la découverte, dans la limite de 20 ans à compter de la vente
Garantie légale de conformité (consommateur)	2 ans à compter de la délivrance

Action pour défaut de contenance	1 an à compter de la vente
Bail rural / congé	9 ans minimum / 18 mois avant la fin
Bail d'habitation	3 ans (personne physique), 6 ans (personne morale), 1 an (meublé) ; dépôt de garantie d'1 mois
Bail commercial	9 ans, résiliation triennale (congé 6 mois), bail dérogatoire de 3 ans maximum, déplafonnement si plus de 10 %
Bail professionnel	6 ans minimum
Crédit mobilier / immobilier	200 € à 75 000 € et au moins 3 mois / 75 000 € ou plus ; rétractation 14 j / réflexion 10 j ; condition résolutoire de 4 mois
Dépôt hôtelier	100 fois le prix de la journée (50 fois pour un véhicule)
Garanties de construction	10 ans / 2 ans / 1 an à compter de la réception
Bien non retiré chez l'entrepreneur	1 an (6 mois pour une auto), puis adjudication sur autorisation du juge
Transport de choses	Protestation sous 3 jours ; prescription d'1 an
Fiducie	99 ans maximum ; enregistrement sous 1 mois
Rente viagère	Nulle si décès de la maladie dans les 20 jours
Tentative amiable préalable obligatoire	Notamment pour les demandes de moins de 5 000 € (art. 750-1 CPC)

Arrêts et textes « stars »

Art. 1582 vente · **Art. 1589 compromis** · **Art. 1123 pacte** · **Art. 1124 promesse** · **Art. 1599 chose d'autrui** · **Art. 1641 vices cachés** · **Ch. mixte 21 juill. 2023** · **Art. 1709 bail** · **Art. 1719 obligations du bailleur** · **Civ. 3e 12 sept. 2019 Airbnb** · **Art. 1875 commodat** · **Art. 1892 et 1895 prêt** · **Art. 1915 dépôt** · **Art. 1952-1953 hôtelier** · **Civ. 1re 11 mai 2022 garagiste** · **Art. 1793 forfait** · **Art. 1794 résiliation** · **Loi 1975 sous-traitance** · **Arrêt 1911 « sain et sauf »** · **Art. 1984 mandat** · **Art. 2004 ad nutum** · **Art. 1156 mandat apparent** · **Art. 1161 conflit d'intérêts** · **Com. 20 mai 2003** · **Art. 2011 fiducie** · **Art. 1965-1966 jeu** · **Art. 1975 et 1978 viager** · **Art. 2044 transaction** · **Art. 2061 clause compromissoire** · **Art. 2062 procédure participative**

Fiche réalisée à partir du cours de M. Aurélien Fortunato (Université de Lille, éd. 2026-2027), pour réviser personnellement. Le cours fait foi : en cas de doute, reviens au support officiel.